공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2013 - 048호 2013. 3. 18.

사 건 번 호 2012카총2829

사 건 명 영주다목적댐 건설공사 입찰 관련 2개 건설사 및 2개 설계용역사의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 삼성물산 주식회사
서울 서초구 서초2동 1321-20 삼성물산 빌딩
대표이사 정○○, 김○
대리인 법무법인(유한) 태평양
담당변호사 오금석, 이현규, 김보연, 윤지효

2. 주식회사 대우건설
서울 종로구 신문로 1가 57
대표이사 서○○
대리인 변호사 류용호, 최기록, 김민산, 고상록

3. 주식회사 삼안
경기 과천시 별양동 1-20
대표이사 임○○, 원○○

4. 주식회사 도화엔지니어링
서울 강남구 대치동 삼성로 438
대표이사 김○○, 이○○, 노○○, 박○○

심의종결일 2012. 12. 20.

주 문

1. 피심인들은 한국수자원공사가 발주한 '영주다목적댐 건설공사' 입찰에 참여하면서 사전에 공동으로 특정 공정 및 설비 등을 기본설계 등에서 제외하거나 포함시킬지 여부 등을 합의함으로써 설계 또는 시공의 방법, 그 밖에 입찰의 경쟁요소가 되는 사항 등을 제한하는 것과 같이 국내 건설 공사 설계·시공 일괄 입찰시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 삼성물산 주식회사와 주식회사 대우건설은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 9,536,000,000원

1) 삼성물산 주식회사: 7,045,000,000원

2) 주식회사 대우건설 : 2,491,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 삼성물산 주식회사와 주식회사 대우건설은 건설업을 영위하는 자이고, 주식회사 삼안과 주식회사 도화엔지니어링[1]은 설계용역업을 영위하는 자로서(이하에서 각 피심인을 '삼성물산', '대우건설', '삼안', '도화'로 각각 지칭한다) 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제1호의 규정에 따른 사업자에 해당하고, 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(단위 : 명, 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기 순이익	토건순위	상시 종업원수	설립일자
삼성물산	2011	804,332	15,696,693	512,628	297,722	2위	7,233	1952.1월
	2010	804,332	13,044,076	303,797	468,656	2위	5,049	
	2009	804,332	10,875,929	280,505	307,542	2위	4,665	
대우건설	2011	2,078,113	7,031,863	364,866	226,757	6위	4,789	2000.12월 대우건설 부문인적 분할
	2010	2,078,113	6,734,284	△362,530	△749,022	4위	4,954	
	2009	1,628,594	7,097,386	219,473	80,003	3위	4,811	
삼안	2011	4,799	184,798	3,897	2,280	-	1,388	1967.12월
	2010	4,799	271,231	13,776	12,596	-	1,563	
	2009	4,799	291,622	19,727	18,152	-	1,479	
도화	2011	8,430	282,096	20,658	17,421	-	1,988	1957.8월
	2010	8,430	321,980	42,218	35,048	-	1,839	
	2009	7,430	308,708	32,620	28,779	-	1,731	

* 자료출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 도화종합기술공사는 2011. 3. 25. 법인명을 도화엔지니어링으로 변경하였다.

1) 영주다목적댐 건설공사의 개요 및 추진경위

2 영주다목적댐 건설공사(이하 '이 사건 공사'라 한다)는 낙동강 중·하류 갈수기 하천유지용수 확보, 낙동강 본류 및 내성천 연안지역의 홍수피해 방지, 경상북도 북부지역의 생·공용수의 안정적 공급 등을 목적으로 한국수자원공사(이하 '수자원공사'라 한다)가 2009. 7월 발주한 공사로서 구체적인 개요 및 추진경위는 아래 <표 2>, <표 3>과 같다.

<표 2> 이 사건 공사의 개요

공 사 명	영주다목적댐 건설공사
발주기관	수자원공사
위 치	경상북도 영주시 평은면 금광리, 용혈리 일원
목 적	낙동강 중·하류 갈수기 하천유지용수 확보, 낙동강 본류 및 내성천 연안지역의 홍수피해 방지, 경상북도 북부지역의 생·공용수의 안정적 공급 등
입찰방식	설계·시공일괄입찰
낙찰자 결정방식	가중치 기준 방식(설계점수 70%, 가격점수 30%)
공사기간	착공일로부터 1,820일
규모 및 형식	본댐(높이 50m×길이 380m), 콘크리트중력식
예 산 액	233,545백만 원(기본설계비, 실시설계비 및 VAT 포함)

<표 3> 이 사건 공사의 추진경위

일자	추 진 경 위
1996. 4월	수자원개발가능지점 및 광역배분계획 기본조사
1999. 8월	영주다목적댐(당시 송리원댐) 예비타당성조사
2004. 9월	댐 건설사업 타당성 조사
2007. 7월	댐건설장기계획(2007~2011), 신규 7개댐에 포함
2009. 1월	댐 건설사업 타당성 재조사(기획재정부)
2009. 6월	영주다목적댐 건설기본계획 고시(국토해양부)
2009. 7월	영주다목적댐 건설공사 입찰공고(수자원공사)

2) 설계·시공 일괄입찰제도

3 ‘국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률’(이하 ‘국가계약법’이라 한다) 및 국가계약법 시행령에 의하면, 우리나라의 공공공사 입찰제도는 크게 ① 설계・시공 분리입찰방식[2], ② 설계・시공 일괄입찰방식, ③ 대안입찰방식[3]으로 나뉜다.

4 이 중 설계・시공 일괄입찰방식은 일괄시공자가 설계와 시공을 모두 담당하는 방식으로 ‘턴키(Turn-Key) 방식’ 또는 ‘디자인 빌드(Design-Build 또는 Design-Construct) 방식’으로 불린다.[4] 설계・시공 일괄입찰방식은 설계・시공 분리발주 방식의 대안으로 미국에서 1970년대부터 민간공사와 건축공사를 중심으로 활성화되어 현재 여러 나라에서 활용되는 계약방식이다. 우리나라는 1975. 4. 17. ‘대형공사 계약에 관한 예산회계법 시행령 특례규정’에서 설계・시공 일괄입찰 및 대안입찰제도를 도입하였다.

5 국가계약법 시행령 및 관련규정에 의하면 설계・시공 일괄입찰방식은 총공사비 추정가격이 300억 원 이상인 대형공사, 총공사비 대안입찰 또는 일괄입찰로 집행함이 유리한 특정 공사, 공기단축이 필요한 공사 등에 적용된다.[5] 다만, 해당 공사가 위 기준에 부합하더라도 모두 설계・시공 일괄입찰방식으로 진행되는 것은 아니며, 고난이도 공사로서 신기술·신공법 적용 등이 필요하거나, 상징성・창의성・예술성 등이 특별히 요구되는 경우에 적용 가능하다.[6] 설계・시공 일괄입찰방식은

---

2) 설계・시공 분리입찰(Design-Bid-Build)방식은 발주기관이 설계자와 계약하여 설계를 완성하고 시공자를 별도로 선정하여 공사를 수행하는 전통적인 입찰제도이다.

3) 대안입찰방식은 발주기관이 제시하는 원안의 공사입찰 기본설계 또는 실시설계에 대하여 기본방침의 변경 없이 원안과 동등 이상의 기능과 효과를 가진 신공법・신기술・공기단축 등이 반영된 설계를 토대로 원안의 가격보다 낮은 가격의 공사로 입찰하는 것을 말하며, 민간의 기술력을 활용한다는 측면에서 턴키와 유사하다.

4) 엄밀히 구분하면, 턴키(Turn-Key)방식은 단일의 사업자가 기획・타당성 조사, 자금조달은 물론 설계, 시공, 시운전 및 인도 등 종합적인 서비스를 제공하는 방식이고, 디자인 빌드((Design-Build)방식은 단일 사업자가 설계와 시공업무를 수행하는 방식이다.

5) 국가계약법 시행령 제79조 제1항 및 ‘대형공사 등의 입찰방법 심의기준’(국토해양부 고시) 제2조는 총공사비 추정가격이 300억원 이상인 신규복합공종공사(“대형공사”), 총공사비 추정가격이 300억원 미만인 신규복합공종공사 중 각 중앙관서의 장이 대안입찰 또는 일괄입찰로 진행함이 유리하다고 인정하는 공사(“특정공사”), 공기 단축이 필요한 공사 중 일괄입찰로 시행함이 유리하다고 인정하는 공사(“공기단축공사”)의 경우 일괄입찰을 할 수 있도록 규정하고 있다.

6) ‘대형공사 등의 입찰방법 심의기준’은 일괄입찰방법 여부를 결정시 ① 공종간 상호 연계정도가 복잡하여 설계시공의 일괄시행이 필요한 경우, ② 시설물의 성능확보를 위하여 기자재 공급자가 직접 설계와 시공을 하여야 하는 경우, ③ 설계VE 또는 신기술・신공법 적용으로 경제적인 대안의 활용이 필요한 경우,

설계·시공상의 기술능력 개발을 유도하고 설계경쟁을 통한 품질향상 및 설계와 공사입찰의 병행 시행으로 공사 기간을 단축하는 장점이 있다.

6 설계·시공 일괄입찰의 절차는 크게 ①발주처의 입찰공고, ②사전심사(PQ: Pre Qualification), ③현장설명회 개최, ④입찰마감, ⑤설계심의, ⑥가격개찰, ⑦낙찰자 선정 및 계약체결로 진행된다.

7 여기서 입찰참가자격 사전심사란 국가가 발주하는 대형공사에 참여할 자격이 있는지 여부를 사전에 심사하는 제도를 의미한다. 사전심사에서는 '경영상태 부문'과 '기술적 공사이행능력 부문'으로 구분하여 심사하는데, 경영상태 부문의 적격 요건을 충족한 자를 대상으로 기술적 공사이행능력 부문을 심사하게 된다.

8 설계·시공 일괄입찰에서의 설계는 크게 기본설계와 실시설계로 나뉜다. '기본설계'란 입찰시 발주처에 제출하는, 즉 설계심의 단계에서 제출하는 설계를 의미하고, '실시설계'란 입찰에서 낙찰[7]된 이후 실시하는 설계를 의미한다.

9 이에 따라 설계·시공 일괄입찰에서 낙찰자를 결정함에 있어 가격 이외의 설계에 대한 평가가 반드시 필요하게 되고, 그 평가 방법에 따라 낙찰자 결정 방식도 5가지[8]로 구분된다.

10 낙찰자 결정 방식 중 가중치 기준방식은 설계점수 80점 이상의 설계적격자 중 설계점수와 가격점수에 일정한 가중치를 부여하여 평가한 후 총점이 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하는 방식을 말한다.

3) 영주다목적댐 건설공사 입찰

---

④ 상징성·예술성·창의성이 요구되는 경우인지 등을 심사하도록 규정하고 있다.

7) 이에 따라 설계·시공 일괄 공사에서는 '낙찰자'를 '실시설계 적격자'라고 한다.

8) 설계적합 최저가 방식, 입찰가격 조정방식, 설계점수 조정방식, 가중치 기준방식, 확정가격 최상설계 방식 등이다.

가) 입찰 절차

11 영주다목적댐 건설공사의 입찰(이하 '이 사건 입찰'이라 한다)은 아래 <표 4>와 같이 진행되었다.

<표 4> 이 사건 입찰의 절차

입찰공고일	사전심사마감일	현장설명회	입찰마감일	심의일	개찰일
2009. 7. 10.	2009. 7. 21.	2009. 7. 27.	2009. 10. 26.	2009. 11. 18.	2009. 11. 19.

나) 입찰참가자격 사전심사 및 공동수급체 구성 현황

12 이 사건 공사는 공동이행방식 또는 분담이행방식에 의해 공동도급이 가능하고, 공동수급체 구성원수는 10개사 이내로 하여야 하되, 설계용역업체는 구성원의 수에 포함되지 않는다. 또한 경상북도에 주된 영업소를 두지 않은 자는 의무적으로 일찰 공고일 전일 기준 경상북도에 주된 영업소를 둔 토목공사업(토목건축공사업 포함) 등록업체와 20% 이상(권장: 40% 이상) 공동도급을 하여야 한다.

13 이 사건 공사에서는 대우건설과 삼성물산만이 아래 <표 5>와 같이 공동수급체를 구성하여 입찰참가자격 사전심사를 신청하였으며, 2009. 7. 23. 수자원공사의 '공사입찰참가자격사전심사세부기준' 제10조(입찰참가 적격자 선정)의 기준에 의거 입찰참가 적격자로 선정되었다.

<표 5> 공동수급체 구성현황

(기준: 2009. 7. 23.)

대표사	업체명[9]	시공비율	주소	설계담당
(주)대우건설	(주)대우건설	50%	서울 종로구 신문로	도화 외 1개사
	(주)동신건설	○%	경북 ○○시 ○○동	
	동아건설산업(주)	○%	서울 ○○구 ○○동	
	수자원기술(주)	○%	경기 ○○시 ○○구	

	진흥기업(주)	○%	인천 ○○구 ○○동	
	(주)경우크린텍	○%	충북 ○○시 ○○동	
	우석종합건설(주)	○%	경북 ○○시 ○○동	
삼성물산(주)	삼성물산(주)	45%	서울 서초구 서초동	삼안 외 1개사
	동부건설(주)	○%	서울 ○○구 ○○동	
	삼부토건(주)	○%	서울 ○○구 ○○동	
	세원건설(주)	○%	경북 ○○시 ○○동	
	영진종합건설(주)	○%	경북 ○○군 ○○면	
	영진토건(주)	○%	경북 ○○시 ○○구	
	청진종합건설(주)	○%	경북 ○○군 ○○면	

다) 설계평가 기준

14 설계 평가방법은 아래 <표 6>과 같이 평가항목별로 입찰참가업체별 우수순위에 따라 5~10% 차등을 두어 채점함을 원칙으로 하는 항목별 차등평가 방식으로 하고, 설계평가점수는 전문분야별 각 평가위원이 채점한 점수를 산술평균한 점수에 전문분야별 가중치를 곱하여 전문분야별 설계점수로 하고, 전문분야별 설계점수의 합계 점수를 설계총점으로 한다.

<표 6> 종합배점 기준표[10)]

전문분야 (가중치)	세부평가항목	배점	비고[11)]
수자원(댐) (50%)	가. 계획성 ① 주요시설물의 위치(배치), 형식, 규모, 기능 설정의 적정성 ② 시설물의 기능, 배치 등을 고려한 경관계획의 우수성	40	○ 여수로 감세공(설계기준) ○ 배사문 계획의 적정성 ○ 어족보호 계획의 적정성
	나. 유지관리성	15	
	다. 안정성 ① 설계홍수량 대비한 시설물의 조절능력 ② 상하·류 영향 검토 및 비상대처계획 수립 적정성	10	○ 가능최대홍수량(PMF) 유입에 대한 시설물 조절능력 적정성 등 ○ 여수로 및 정수지 안정성
	라. 환경성	5	○ 생물이동통로 조성

9) 경상북도 지역 소재 업체는 밑줄로 표기하였다.

10) 종합배점 기준표는 수자원공사의 이 사건 공사 현장설명서에서 평가기준으로 적시된 표이다. 다만, 종합배점기준표 중 '비고'는 평가위원들의 '전문분야 세부평가항목별 평가사유서' 등을 토대로 세부평가항목 중 이 사건 합의내용과 관련된 부분을 재구성한 것이다.

	① 환경훼손 최소화 및 훼손지 복구대책의 적정성		
	마. 시공성	15	
	바. 기타	15	
토지 및 기초 (15%)	가. 지반특성을 고려한 주요시설물의 위치, 형식 선정의 적정성	40	
	나. 토질 특성 분석의 적정성	30	
	다. 주요시설물 기초 안정성 등	30	
기계(10%)	가. 계획성 ① 주요시설물의 위치(배치), 형식, 규모, 기능 설정의 적정성 ② 시설물의 기능 등을 고려한 경관계획의 우수성	40	○ 배사설비(배사문 등)
	나. 유지관리성	25	
	다. 안정성	10	
	라. 환경성	10	
	마. 시공성	15	
조경(5%)	가. 계획성	40	
	나. 유지관리성	20	
	다. 환경성	20	○ 생물이동통로 조성
	라. 시공성	20	
환경(5%)	가. 자연환경에 대한 영향 최소화 계획의 적정성 ① 기상, 대기질, 수질, 지형·지질, 토양 등에 대한 영향저감계획 ② 동·식물상, 자연환경자산에 대한 영향저감계획	30	○ 어족보호 ○ 생태이동통로 조성
	나. 생활 및 사회·경제환경에 대한 영향 최소화 계획의 적정성	30	
	다. 생태환경 보존·복원 계획의 적정성 ① 생물종 서식처 조성계획의 적정성 ② 동물이동통로 등 친환경 시설 설치계획의 적정성	25	○ 어족보호 ○ 생태이동통로 조성
	라. 친환경 설계시공 계획 수립의 적정성	15	
건축(5%)	가. 계획성 ~마. 시공성		
전기·전자 (5%)	가. 계획성 ~마. 시공성		

라) 개찰결과

15 2009. 11. 19. 개찰결과, 아래 <표 7>과 같이 삼성물산이 낙찰자, 즉 실시설계 적격자로 선정되었고, 같은 해 11. 23. 실시설계 적격심의 후 같은 해 11. 30. 삼성물산이 낙찰예정자로 통보되었으며, 같은 해 12. 29. 삼성물산이 최종적으로 낙

11) 여수로 감세공, 배사문, 가능최대홍수량(PMF) 등은 아래 가.2)가)의 각주 참고

찰자로 통보되었다.

<표 7> 개찰 결과

(단위: 백만 원, 부가가치세 포함)

입찰자 (대표사)	입찰금액		설계평가 (70점)	입찰가격 평가(30점)	종합평점 (100점)	비고
	투찰금액	투찰율(%)				
삼성물산	221,430	94.81	62.965	29.991	92.956	선정
대우건설	221,366	94.78	60.494	30.000	90.494	탈락

4) 도급계약

16 이 사건 공사는 삼성물산 공동수급업체와 수자원공사 간에 아래 <표 8>과 같이 2009. 12. 30. 총 공사계약금액 221,430백만 원(부가가치세 포함)으로 최초 계약(연차별 계약)을 하였다.

<표 8> 도급계약 내용

(기준 : 2009. 12. 30.)

계 약 번 호	공사 - 200900855
계 약 명	영주다목적댐 건설공사(1차년도2009)
계 약 금 액	금 이백이십이억삼천구백만원정(22,239백만 원)
총공사부기금액	금 이천이백일십사억삼천만원정(221,430백만 원)
계 약 보 증 금	금 사백사십이억팔천육백만원정(44,286백만 원)
공 사 기 간	착공일부터 215일간(2009. 12. 30. - 2010. 8. 1.)
총 공 사 기 간	착공일부터 1820일간(2009. 12. 30. - 2014. 12. 23.)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 행위사실

1) 합의내용

17 피심인들은 2009. 7. 10. 이 사건 입찰에 참여하면서, 2009. 9월말경부터 같은 해 10. 8일경까지 기본설계 준비 상황 등과 관련한 정보를 교환하고, 그 중 구체적으로 특정 공정 및 설비 등을 기본설계 등에서 제외하거나 포함시킬지 여부 등에 대하여 두 차례의 모임 및 전화연락 등을 통해 아래 <표 9>와 같이 합의한 사실이 있다. 이와 같은 행위사실을 구체적으로 살펴보면 아래와 같다.

<표 9> 합의서 발췌(소갑 제6호증)

합 의 서

영주댐건설공사 기본설계 턴키건과 관련하여 (주)삼성건설 이중우, (주)대우건설 김창시, (주)삼안 김경욱, (주)도화 이재찬은 기본설계시 아래 사항을 반드시 반영할 것을 합의한다.

- 아 래 -

1. 여수로 감세공은 200년빈도로 설계
2. 생태교량, 어도는 제외
3. 배사문은 한개조만 반영
4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록. 이상 끝.
5. 조사계획, 현미자원(신뢰기술유) 작성및 교육은 상호수행.

2009. 10. 8

(생략)

가) 2009. 9월말경: 이 사건 합의를 위한 연락

18 삼안의 김○○[12] 상무는 2009. 9월말경 평소 친분이 있는 대우건설의 김△△[13] 차장에게 안부 문자메시지를 전송하였고, 대우건설의 김△△ 차장과 삼안의 김

12) 삼안의 김○○ 상무는 1996년 삼안에 입사를 하였고, 삼성물산의 이○○ 부장·대우건설의 김△△ 차장·도화의 이△△ 이사 등 3명 모두를 이전부터 알고 지내는 사이는 본인밖에 없어서 이 사건 합의와 관련한 연락을 취하게 되었다고 진술하였다.(소갑 제16호증)

13) 대우건설 김△△ 차장은 ○○○○. ○월부터 ○○○○. ○월말까지 ○○○에서 근무를 하였고, 대우건설에는 ○○

○○ 상무는 전화로 기본설계 준비 상황 등과 관련한 정보를 교환할 목적으로 서로 모임을 가질 것을 약속하였다.

19 이러한 사실은 아래 <표 10>과 같이 삼안의 김○○ 상무와 대우건설의 김△△ 차장의 진술을 통해 인정된다.

<표 10> 삼안의 김○○ 상무와 대우건설의 김△△ 차장의 진술내용 발췌

<삼안 김○○ 상무의 진술내용 중 발췌(소갑 제16호증)>
문46) 기본설계 도서 등을 설계용역업체들이 작성한다고 하더라도 시공사들이 기본설계 도서 등의 제출 등 설계에 대한 최종 책임이나 전반적인 관리를 하게 됩니다. 따라서 기본설계 내용에 어떤 것을 제외하고 어떤 것을 포함하는 것을 합의할 경우 시공사들인 삼성물산과 대우건설이 하면 되지, 각각의 설계용역업체들인 삼안과 도화가 2009년 10월 초 모임과 2009년 10월 8일 합의 모임에 참석하게 된 이유는 무엇입니까?
답46) 2009년 9월말에 고생한다고 김△△ 차장에게 문자를 보내니, 서로 진행되는 이야기나 하자고 해서 모이자고 했습니다. 사실은 상대방의 정보를 얻기 위해서 만나고자 한 것입니다. 제가 삼성물산 이○○ 부장에게 같이 가서 이야기도 하면서 정보를 알아보자고 했습니다.
<대우건설 김△△ 차장의 진술내용 중 발췌(소갑 제15호증)>
문65) 이 “합의서”를 작성하자고 상대편 시공사인 삼성물산에게 연락한 쪽은 대우건설이었습니까?
답65) 어느 한쪽에서 일방적으로 요구해서 만나게 된 것이 아니고 기본설계 준비 중에 서로 연락하고 진행상황 등을 이야기하다보니 나온 문제들을 모아본 것이라고 보시면 됩니다.

나) 2009. 10월초 모임: 기본설계 준비 상황 등과 관련한 정보교환 및 합의서 내용 중 1.~3.항 합의

20 삼성물산의 이○○[14] 부장, 삼안의 김○○ 상무, 대우건설의 김△△ 차장, 도화의 이△△[15] 이사는 2009. 10월초경 서울 소재 사당역 11번 출구 근처 카페에서

○○. ○. ○.에 입사하여 주로 설계업무를 담당하였다고 진술하였다.(소갑 제15호증)

14) 삼성물산의 이○○ 부장은 ○○○○.○월경에 입사하여 공사현장관리 등의 업무를 주로 하였고, 이 사건 공사 입찰과 관련하여 기본설계업무 등을 담당하였다고 진술하였다.(소갑 제14호증)

만난 후, 근처 횟집에서 저녁을 먹으면서 기본설계 준비 상황 등과 관련한 정보를 교환하고, 그 중 여수로 감세공 부분, 생태통로의 유형·어도 부분, 배사문내의 수문 부분 등에 대해 서로 공감하여 얘기를 나누고 합의서(안)를 만들기로 합의하였다.

21 이러한 사실은 아래 <표 11>과 같이 피심인들의 진술을 통해 인정된다.

<표 11> 피심인들 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문46) 이 "합의서" 중 '5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행'을 제외한 4개 항목들은 문서에 워딩으로 작성되어 있습니다. 그렇다면 이 2009년 10월 8일 "합의서"에 서명을 한 5명은 2009년 10월 8일 이전에 별도의 모임을 가진 것입니까?

답46) 2009년 10월초 경 사당역 쪽 카페에서 대우건설 최○○ 상무를 제외한 나머지 4명이 만났습니다. 카페에서 차를 마셨는지는 정확히 기억이 나지 않습니다. 사당역 근처 횟집에서 저녁을 먹었습니다. 이 날 만나서 설계 관련 진행상황에 대하여 서로 이야기를 나누었는데, 합의서 내용 중 1번부터 4번까지의 내용에 대한 것이 있었는지는 정확히 기억나지 않습니다. 참고로 저녁 값은 제가 계산했습니다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문57) 이 "합의서"에 서명을 한 5명은 2009년 10월 8일 합의서에 서명하기 전에 별도의 모임을 가졌습니까?

답57) 1주일 전 쯤 2009년 10월초 경 사당역 11번 출구 쪽 카페에서 대우건설 최○○ 상무를 제외한 나머지 4명이 만났습니다. 카페에서 차를 마시고 저녁을 먹으러 갔습니다. 만나서 설계 관련 진행상황에 대하여 서로 이야기를 나누었는데, 이 때는 합의서 내용 중 1번부터 3번까지 내용에 대하여 서로 공감을 하였습니다. 그래서 그 날 나왔던 이야기들을 중심으로 일단 합의서(안)를 만들어보자고 서로 합의하였습니다. 참고로 자세히 기억은 안나지만 카페에서의 찻값은 삼안의 김○○ 상무가, 저녁값은 삼성물산 이○○ 부장이 계산한 것 같습니다.

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

15) 도화의 이△△ 이사는 ○○○○. ○월경에 입사하여 도화의 수자원부에서 근무하였다고 진술하였다.(소갑 제17호증)

문38) 이 “합의서”는 2009년 10월 8일 김상무님을 포함한 5명이 서명한 것으로 되어 있습니다. 이 날 5명이 처음 만나서 합의서에 서명하신 것인가요?
답38) 2009년 10월초 경 사당역 11번 출구 쪽 횟집(원래에는 카페에서 만나려고 했으나, 만원이어서 옮기게 되었습니다)에서 대우건설 최○○ 상무를 제외한 나머지 4명이 만났습니다. 만나서 설계 관련 진행상황에 대하여 서로 이야기를 나누었는데, 이 때는 합의서 내용 중 1번부터 3번까지 내용에 대하여 서로 공감을 하였습니다. 그래서 그 날 나왔던 이야기들을 중심으로 일단 합의서(안)를 만들어보자고 서로 합의하였습니다. 당시 횟집 비용은 이○○ 부장이 계산하였습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문44) 이 “합의서”는 2009년 10월 8일 이이사님을 포함한 5명이 서명한 것으로 되어 있습니다. 이 날 5명이 처음 만나서 합의서에 서명하신 것인가요?
답44) 아닙니다. 그 이전에도 한 번 봤습니다. 한 1주일 전으로 2009년 10월초로 기억합니다. 사당역 11번 출구 쪽 카페에서 대우건설 최○○ 상무를 제외한 나머지 4명이 만났습니다. 카페에서 차를 마시고 저녁을 먹으러 갔고 설계 관련 진행상황에 대하여 서로 이야기를 나누었습니다. 이 날은 합의서 내용 중 1번부터 3번까지 내용에 대하여 서로 공감을 하였고, 이 날 나왔던 이야기들을 중심으로 일단 합의서(안)를 만들어보자고 서로 합의하였습니다. 참고로 그 날 저는 합동사무실에 근무하고 있는데, 대우건설 김△△ 차장이 와서 삼성물산 합사장(합동사무실의 장)을 아냐고 물어보면서 인사나 하자고 같이 가자고 하였습니다. 이 날 모임의 비용에 대한 계산은 삼성물산 이○○ 부장이 하였습니다.

다) 2009. 10월초~10. 8. 전화연락: 합의서 내용 중 4.항 합의

22 피심인 대우건설의 김△△ 부장은 2009. 10월초 모임과 같은 해 10. 8. 모임 기간 사이에 삼성물산의 이○○ 부장과 삼안의 김○○ 상무에게 전화로 합의서에 ‘4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록’을 추가할 것을 제안하였고, 삼성물산의 이○○ 부장과 삼안의 김○○ 상무는 합의서에 ‘4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록’을 추가하는 것에 동의하였다.

23 이러한 사실은 아래 <표 12>와 같이 대우건설의 김△△ 차장, 삼안의 김○

○ 상무, 도화의 이△△ 이사의 진술[16]을 통해 인정된다.

<표 12> 대우건설 김△△ 차장, 삼안 김○○ 상무, 도화 이△△ 이사의 진술내용 발췌

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문60) "합의서" 중 4번의 내용은 어떻게 포함되었습니까?
문60) 4번의 경우는 2009년 10월초와 2009년 10월 8일 사이에 제가 그 내용에 대하여 삼성물산 이○○ 부장과 삼안 김○○ 상무에게 전화를 하여 설명을 하였고, 두 사람 모두 공감하여 합의서 초안에 포함되게 되었습니다.

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문44) 이 "합의서" 중 4번(4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록)이 합의서에 추가되게 된 경위는 무엇입니까?
답44) 정확히 기억나지 않지만 4번의 경우는 2009년 10월초와 2009년 10월 8일 사이에 대우건설 김△△ 차장이 그 내용에 대하여 전화를 하여 설명을 하였고, 두 사람 모두 공감하여 합의서 초안에 포함되게 되었습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문47) 이 "합의서" 중 5번은 2009년 10월 8일 합의 당시 수기로 적혀있습니다만, 나머지 1번부터 4번까지의 내용은 워딩(Wording)이 되어 있습니다. 그렇다면 2009년 10월 8일 이전에 4개의 내용이 모두 사전 합의가 되었다는 의미입니까?
답47) 네, 그렇습니다.

문48) 이 "합의서" 중 1번부터 4번까지의 내용 모두에 대하여 일괄적으로 합의가 되었습니까?
문48) 원래는 1번부터 3번까지만 작성하였으나, 2008년 10월 8일 김△△ 차장이 4번 내용을 추가하라고 해서 그 날 갑자기 추가하게 되었습니다. 참고로 4번이 추가된 것에 대하여 저는 삼성물산 이○○ 부장이나 삼안 김○○ 상무에게 사전에 알리지는 않았습니다만, 그 날 가보니 이○○ 부장과 김○○ 상무는 4번이 추가된 것을 이미 알고 있었습니다.

16) 삼성물산의 이○○ 부장은 사당역 근처 횟집에서 저녁을 먹으면서 설계 관련 진행상황에 대하여 서로 이야기를 나누었는데, 합의서 내용 중 1번부터 4번까지의 내용에 대한 것이 있었는지는 정확하게 기억이 나지 않는다고 진술을 하였다.(소갑 제14호증)

라) 2009. 10. 8. 모임: 합의서 내용 중 5.항 추가, 최종 합의 및 서명

24 삼성물산의 이○○ 부장, 삼안의 김○○ 상무, 대우건설의 김△△ 차장, 도화의 이△△ 이사는 2009. 10. 8. 사당역 11번 출구 근처 호프집에서 만나, 도화의 이△△ 이사가 1.~4. 항목에 대하여 컴퓨터 워딩(Wording)으로 작성하여 준비해온 합의서 2부에 '5. 실시계획 협의자료(인허가 서류) 작성 및 제출은 공동수행'을 추가하기로 합의[17]하고, 합의서에 각각 서명을 하였다.

25 또한 삼성물산의 이○○ 부장과 대우건설의 김△△ 차장은 합의서 내용에 대해 담당 임원들에게 추인을 받기로 하고, 서명이 된 합의서를 각각 나누어 가져갔으며, 실제 대우건설의 경우 담당임원인 최○○ 상무가 서명[18]을 하였다.

26 이러한 사실은 아래 <표 13>과 같이 피심인들의 진술을 통해 인정된다.

<표 13> <u>피심인들 진술내용 발췌</u>

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)> 문40) 이 "합의서" 문서 중 '5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행'의 경우 수기로 내용이 작성되어 있습니다. 이 내용 바로 옆 서명은 이부장님과 대우건설의 김△△ 차장의 것이 맞습니까. 답) 네, 맞습니다. 문41) 이 "합의서" 문서의 다른 4가지 합의사항과는 달리 '5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행'의 경우에만 합의일 당시에 수기로 작성한 이유는 무엇입니까? 답) <u>삼안 김○○ 상무가 수자원 공사의 의견을 듣고 2009년 10월 8일 "합의서"에 서명하는 날 갑자기 포함시킨 것 같습니다.</u> 문45) 이 "합의서" 문서에 서명을 한 2009년 10월 8일에 어디에서 만나셨습니까? 답) 오후에 사당역 쪽 호프집에서 만났습니다. 당시 합의서 초안에는 "합의

17) 삼성물산의 이○○ 부장이 5.항목을 합의서에 수기로 작성하였다.

18) 삼성물산의 이○○ 부장은 담당임원인 곽○○ 상무에게 보고하였으나, 곽○○ 상무가 이런 문서의 작성은 의미가 없다고 말하였다고 진술하였다.(소갑 제14호증)

서” 문서 중 1번부터 4번까지가 담겨 있었습니다.

문50) 2009년 10월 8일 모임에서 도화 이△△ 이사가 합의서 4장을 출력하여 가져온 것입니까?

답) 도화 이△△ 이사가 두 장만 가져 왔습니다. 대우건설 한 개, 삼성물산 한 개였습니다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문51) 이 “합의서” 문서 중 ‘5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행’의 경우 수기로 내용이 작성되어 있습니다. 이 내용 바로 옆 서명은 삼성물산의 이○○ 부장와 대우건설의 김차장님의 것이 맞습니까?

답51) 네, 맞습니다.

문52) 이 “합의서” 문서의 다른 4가지 합의사항과는 달리 ‘5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행’의 경우에만 합의일 당시에 수기로 작성한 이유는 무엇입니까?

답52) 2009년 10월 8일 합의 당시 서로 이야기를 하다 보니 ‘5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출’도 같이 하자고 해서 갑자기 넣게 된 것입니다.

문59) 이 “합의서” 문서에 서명을 한 2009년 10월 8일에는 어디에서 만나셨습니까?

답59) 대우건설 최○○ 상무를 제외한 나머지 4명은 2009년 10월 8일 오후 4시경 사당역 11번 출구 쪽 호프집에서 만나서 합의서에 서명하였습니다. 당시 도화의 이△△ 이사가 만들어온 합의서 초안에는 “합의서” 문서 중 1번부터 4번까지가 담겨 있었습니다. 참고로 당시 호프집 모임에 대한 비용은 제가 계산했습니다.

문61) 2009년 10월 8일에는 4분이 참여하여 서명한 것으로 되어 있습니다. 그렇다면 한 장의 “합의서”를 4장으로 복사를 하신 것입니까?

답61) 4장을 복사한 것은 아닙니다. 도화의 이△△ 이사가 합의서를 두 장만 만들어왔습니다. 그에 따라 대우건설 저와 삼성물산 이○○ 부장이 하나씩 가져갔습니다. “합의서” 문서 중 5번에 대해서는 이△△ 이사가 만들어온 두 장의 합의서에 수기로 작성하여 저와 이○○ 부장이 서명하였고, 모인 4명이서 두 장의 합의서에 각각 수기로 서명을 하였습니다.

문63) 삼성물산과는 달리 대우건설의 경우 설계담당자인 김차장님 이외에 임원인 최○○ 상무가 서명을 한 이유는 무엇입니까?

답63) 영주다목적댐공사의 담당 임원이었던 최○○ 상무에게 실무자끼리 합의

를 진행 해보려고 하니 추인을 바란다고 서명을 해달라고 했습니다. 합의한 실무자 이외에 담당 임원의 추인을 받자는 것은 2009년 10월 8일에 삼성물산의 이○○ 부장과 합의한 사항입니다.

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문36) 이 "합의서" 중 '5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행'은 수기로 적혀 있습니다. 실제 수기로 적은 사람은 누구였습니까?
답36) 삼성물산 이○○ 부장이었습니다.

문37) 이 "합의서" 문서에 서명을 한 2009년 10월 8일에 어디에서 만나셨습니까?
답37) 2009년 10월 8일 오후 4시경 사당역 11번 출구 쪽 호프집에서 만나서 합의서에 서명하였습니다. 당시 합의서 초안에는 "합의서" 문서 중 1번부터 4번까지가 담겨 있었습니다.

문41) 2009년 10월 8일 모임에서 비용은 누가 계산했습니까?
답41) 비용 계산은 대우건설 김△△ 차장이 했습니다.

문42) 이 "합의서" 중 5번은 2009년 10월 18일 합의 당시 수기로 적혀있습니다만, 나머지 1번부터 4번까지의 내용은 워딩(Wording)이 되어 있습니다. 그렇다면 2009년 10월 18일 이전에 4개의 내용이 모두 사전 합의가 되었다는 의미입니까?
답42) 네, 그렇습니다.

문43) 2009년 10월 8일 합의 당시 도화종합기술공사 이△△ 이사가 한 장의 "합의서"를 4장으로 복사를 하여 오신 것입니까?
답43) 이△△ 이사는 합의서를 두 장 만들어왔습니다. 그에 따라 대우건설 김△△ 차장과 삼성물산 이○○ 부장이 하나씩 가져갔습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문42) 이 "합의서" 중 '5. 실시계획 협의자료(인허가사유) 작성 및 제출은 공동수행'은 수기로 적혀 있습니다. 실제 수기로 적은 사람은 누구였습니까?
답42) 삼성물산 이○○ 부장입니다.

문43) 이 "합의서" 문서에 서명을 한 2009년 10월 8일에 어디에서 만나셨습니까?
답43) 2009년 10월 8일 오후 4시경 사당역 11번 출구 쪽 호프집에서 만나서 합의서에 서명하였습니다. 당시 합의서 초안에는 "합의서" 문서 중 1

번부터 4번까지가 담겨 있었습니다. 참고로 비용 계산은 대우건설 김△△ 차장이 했습니다.

문45) 이 "합의서"는 한글 파일로 되어 있습니다. 그렇다면 누군가가 워딩(Wording)을 해 온 것인데, 합의서(안)는 누가 만들었습니까?
답45) 제가 만들었습니다.

문46) 합의를 위해 만남을 가진 4명 중 왜 이이사님이 합의서(안)를 작성하였습니까?
답46) 모인 4명 중 나이가 제일 적고, 삼성물산 이○○ 부장의 지시로 제가 작성하였습니다.

문49) 2009년 10월 8일 합의 당시 이이사님이 한 장의 "합의서"를 4장으로 복사를 하여 오신 것입니까?
답49) 제가 합의서를 두 장 만들어왔습니다. 그에 따라 대우건설 김△△ 차장과 삼성물산 이○○ 부장이 하나씩 가져갔습니다.

문50) 이 "합의서"에 서명한 사람은 4명인데 왜 두 장만 만들어 오셨습니까?
답50) 대우건설 김△△ 차장이 두 장만 가져가자고 했습니다.

2) 세부 합의내용 및 실행 여부[19]

가) 합의서 1.항목 : 여수로[20] 감세공[21] 200년 빈도 설계 관련

(1) 합의내용

27 피심인들은 여수로 감세공과 관련하여, 국토해양부의 댐 설계기준(2005)[22]이나

19) 이 사건 합의서와 관련하여, '5.항목: 실시계획 협의자료(인허가 서류)작성 및 제출 공동수행 관련'의 경우, 피심인들이 명시적으로 합의한 것은 사실이나, 당해 인허가 서류는 기본설계 점수에 포함되는 것은 아니었고 행정절차에 불과하였던 점, 발주처인 수자원공사는 실시계획 협의자료 등을 공동으로 수행할 것을 권장하였던 점 등 제반 상황을 종합적으로 고려하여 볼 때, 경쟁제한성이 있다고 보기 곤란하여 이하 행위사실에서 제외한다.

20) 여수로(餘水路)란 수력 발전소나 저수지 등에서, 수량이 일정량 이상이 되었을 때 여분의 물을 빼어 버리기 위한 수로를 말한다.

21) 감세공이란 여수로에서 내려오는 고속의 사류의 에너지를 약화시킴으로써 제반 관련 구조물의 파괴 또는 침수를 방지하기 위하여 여수로의 하류단 끝과 하류하천을 이어주는 구조물을 말한다.

22) "댐 설계기준"이란 건설기술관리법 제34조에 의하여 댐의 조사, 계획, 설계를 실시하기 위하여 필요한 기술적인 사항을 설정한 것으로 수자원학회에서 작성하여 국토해양부의 승인을 받도록 되어 있다. 예를 들어 댐설계기준에 의하면 댐의 규모(높이 등)와 여수로(형식, 수문의 규격, 수문의 수량, 여수로 높이 등)의 설계는 가능최대홍수량(PMF)으로 설계할 수 있는 반면 여수로 감세공의 경우는 설계홍수량을 기준으로 하되 경제적 관점에서 다른 설계빈도를 선택할 수 있도록 되어 있다.

이 사건 공사의 입찰안내서[23] 및 기본계획서 상에 설계빈도에 대한 명확한 규정이 없어 아래 <표 14>와 같이, 빈도별 확률홍수량 중 선택하여 설계할 필요가 있었다.

<표 14> 영주다목적댐 빈도별 확률홍수량(지속시간 24시간)

구분	빈도									단위
	2년	5년	10년	25년	50년	80년	100년	200년	PMF[24]	
첨두홍수량[25]	606	1,060	1,377	1,784	2,087	2,290	2,385	2,685	5,636	m/s

* 자료출처: 이 사건 공사의 입찰안내서

28 이에 따라 피심인들은 여수로 감세공은 가능최대홍수량(PMF)으로 설계하였을 때보다 추가적인 비용이 덜 소요되는 200년 빈도로 설계하기로 합의를 하였다.

댐 설계기준 내용 발췌(소갑 제7호증)

3.3. 설계홍수량의 결정
3.3.1. 일반사항
(1) 설계홍수결정의 기본개념
(다) 저수지 유입 설계 홍수로 가능최대 홍수량을 선택함이 좋으며, 그 이하 규모의 홍수를 채택하고자 할 때에는 특별한 이유가 있어야 한다.
(라) 국내 실무에서는 여수로의 설계기준 홍수량으로 콘크리트댐의 경우는 100년 빈도의 저수지 유입 홍수량, 필댐의 경우는 200년 빈도의 저수지 유입 홍수량의 120%(500~1,000년 빈도)를 채택하는 등 빈도 홍수량을 사용하였다. 그러나 이와 같은 빈도홍수량은 댐의 수명 기간 동안 초과될 확률이 커서 예상파괴로 인한 피해를 감당하기 힘들다. 따라서 댐 여수로나 댐 마루표고의 결정은 가능최대 홍수량(probable maximum flood, PMF)을 기준으로 하되 댐의 가상 파괴로 인한 예상 피해 규모를 고려하여 PMF의 백분율로 결정할 수도 있다.

9.6. 감세공
9.6.1. 감세공의 기능
(2) 감세공의 대상홍수량은 설계홍수량을 기준으로 하되 경제적 관점에서 댐 본체에 위험을 주지 않는다면 감세공에 다소의 피해를 받는다 하더라도 하류하천의 설계홍수량을 감안하여 설계할 수 있다.
(3) 감세공의 설계에 있어서는 하류부에서 도수 전후의 수심 관계가 유량변화에 선형적인 것이 아니고 설계 홍수량 이하의 유량에서 더 불리한 상태가 생기는 수도 있기 때문에 감세공 규모 검토시 설계 홍수량만을 대상으로 하여서는 아니된다.

23) 입찰안내서 일반지침에는 "여수로는 저수지에 유입되는 홍수를 댐 하류로 안전하게 방류할 수 있도록 지형 및 지질 조건과 수리적 측면, 댐 직 하류의 하천현황, 본댐 등을 종합적으로 검토하여 형식 및 규모 등을 결정하되, 이상홍수에 대한 댐체와 여수로의 안전을 위해 가능최대홍수량(PMF)에 대해서도 안전하도록 설계하여야 함"이라고 기재되어 있다.

24) PMF(Probable Maximum Flood)란 이론적으로 발생할 가능성이 있는 최대홍수량을 의미한다.

25) 첨두홍수량(peak flood)이란 수공구조물의 설계에 있어서 그 구조물이 소통해야할 최대홍수량을 말한다.

29 이러한 사실은 아래 <표 15>와 같이 피심인들의 진술을 통해 인정된다.

<표 15> 피심인들의 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문11) 여수로 감세공의 설계에 있어 하류부 침수에 대한 대우건설의 설계는 PMF빈도로 했다고 하였습니다. 그렇다면 만일 200년 빈도로 설계한 여수로 감세공 규모(폭, 길이, 깊이 등)에 대해서도 PMF빈도를 적용하였다면, 추가적인 비용은 얼마나 더 들게 됩니까?

답) PMF 빈도로 하면 감세공 규모(폭, 깊이, 길이)가 커질 것입니다. (중략)

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문23) 여수로 감세공의 설계에 있어 하류부 침수에 대한 대우건설의 설계는 PMF빈도로 했다고 하였습니다. 그렇다면 만일 200년빈도로 설계한 여수로 감세공 규모(폭, 길이, 깊이 등)에 대해서도 PMF빈도를 적용하였다면, 추가적인 비용은 얼마나 더 들게 됩니까?

답23) 설계가격(만일 공사를 할 때 실제 소요될 것으로 예상되는 금액을 의미합니다)으로 볼 때 아마 5억 정도 들 것입니다. 다만 회사마다 실적공사비가 다 다르고, 공사종류(콘크리트공사인지 토공사인지 여부) 등에 따라 정확하지는 않습니다.

문66) 이 "합의서"의 5가지 내용 각각에 대하여 대우건설과 삼성물산이 문제들을 공유하였던 이유들을 설명해주시기 바랍니다.

답66) 첫 번째, '여수로 감세공'에 대한 설계빈도에 대해서는 국토해양부의 댐설계기준이나 입찰안내서에도 명확한 규정이 없고, 기본계획에 홍수량은 100년 빈도로, 하류하천빈도는 50년, 댐설계홍수량은 200년으로 되어 있어서 그 빈도를 어떻게 해야 할지에 대하여 서로 고민이 되었습니다. (중략)

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문15) (중략) 만일 200년빈도로 설계한 여수로 감세공 규모(폭, 길이, 깊이 등)에 대해서도 PMF빈도를 적용하였다면, 추가적인 비용은 얼마나 더 들게 됩니까?

답15) 감세공 규모(폭, 깊이, 길이)를 고려하면 5억 정도 더 추가되는 것으로 알고 있습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증, 243쪽)>

문18) 여수로 감세공의 설계에 있어 하류부 침수에 대한 대우건설의 설계는 PMF빈도로 했다고 하였습니다. 그렇다면 만일 200년빈도로 설계한 여수로 감세공 규모(폭, 길이, 깊이 등)에 대해서도 PMF빈도를 적용하였다면, 추가적인 비용은 얼마나 더 들게 됩니까?

답18) 추가적인 비용이 더 들게 됩니다만, 그 비용의 규모는 잘 모르겠습니다.

(2) 실행여부: 실행

30 피심인들은 합의내용에 따라 기본설계보고서 등에 여수로 감세공을 200년 빈도로 반영하여 설계를 하였다. 다만 이 사건 공사의 기본계획 등에 따라 하류부분은 가능최대홍수량(PMF)을 적용하였다.

31 이러한 사실은 첫째 아래 <표 16>과 같이 삼성물산의 이○○ 부장과 대우건설의 김△△ 차장의 진술을 통해 인정된다.

<표 16> 삼성물산 이○○ 부장과 대우건설 김△△ 차장의 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문9) 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p.14 및 대우건설의 기본설계 요약보고서 p.42, p51를 보면 두 시공사 모두 합의한 대로 여수로 감세공에 대해서는 200년 빈도로 하여 기본설계를 제출한 것으로 되어 있습니다. 확인할 수 있으시죠?

답) 네, 그렇습니다. 다만, 감세공 규모는 200년 빈도 방류량을 대상으로 하였으나 감세공 옹벽의 경우는 PMF에서 월류를 방지할 수 있도록 설계하였습니다.

문10) 삼성물산의 여수로 감세공의 옹벽에 대한 설계는 발주처인 수자원공사의 기본계획에 따른 것입니까?

답) 네, 그렇습니다. 발주처인 수자원공사에서 제시한 영주다목적댐공사의 기본계획에서 PMF 방류시 발전소 등 하류부가 침수될 우려가 있다고 해서 그렇게 설계한 것입니다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문21) 대우건설의 기본설계 요약보고서 p42, p51 및 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p.14를 보면 두 시공사 모두 합의한 대로 '여수로 감세공'에 대해서는 "200년 빈도의 방류량"을 대상으로 하여 기본설계를 제출한 것으로 되어 있습니다. 확인하실 수 있으시죠?

답21) 네, 그렇습니다. 다만, 참고로 말씀드리면 대우건설의 경우 여수로 감세공의 기본적인 규모(폭, 길이, 깊이 등)를 결정할 때 적용한 홍수량은 200년 빈도이지만, 하류부 침수에 대해서는 PMF (Probable Maximum Flood, 이론적으로 발생할 가능성이 있는 최대홍수량을 의미합니다)에도 여수로 감세공 부분에서 월류되지 않도록 감세공의 높이와 하류지역 부지 높이를 높여 설계하였습니다.

문22) "대우건설의 기본설계 요약보고서" p42를 보면 영주다목적댐 공사에 있어 여수로 및 배사문 배치의 안전성에 대한 기본계획의 내용 및 그에 대한 대우건설의 설계내용이 있습니다. 즉 기본계획의 내용은 '100년 빈도 홍수량을 대상으로 감세공 설계', 'PMF방류시 발전소 등 하류부 침수'로 되어 있고, 그에 대한 대우건설의 설계내용은 '200년 빈도 방류량 대상의 감세공 설계', 'PMF 방류에도 안전한 발전소, 하류공원부지 결정'으로 되어 있습니다. 그렇다면 여수로 배사문에 있어 하류부 침수에 대한 대우건설의 설계는 기본계획에 따른 것으로 볼 수 있습니까?

답22) 네, 그렇습니다.

32 둘째, 아래 <표 17>과 같이 대우건설 및 삼성물산이 발주처에 제출한 기본설계보고서 등의 내용을 통해서 인정된다.

<표 17> 대우건설 및 삼성물산의 기본설계보고서 내용 발췌

대우건설	삼성물산

* 출처 : 대우건설(기본설계요약보고서), 삼성물산(기본설계요약보고서)

나) 합의서 2.항목: 생태교량 제외 관련

(1) 합의내용

33 피심인들은 이 사건 공사의 입찰안내서의 내용에 따라 생태통로[26]를 설계하여야 하고, 생태통로 설계방법 중 '암거형, 육교형, 교량형' 중에서 선택하여 설계할 필요가 있었다.

34 피심인들은 경쟁사업자가 생태통로를 '교량형'으로 설계할 경우 자신이 기본설계에서 불리한 위치에 처할 수 있기 때문에 '교량형'을 제외하고, 이를 통해 설계비용 등을 절감하고자 합의를 하였다.[27]

35 이러한 사실은 아래 <표 18>과 같이 대우건설의 김△△ 차장, 삼안의 김○○ 상무, 도화의 이△△ 이사의 진술을 통해 인정된다.

<표 18> <u>대우건설 김△△ 차장, 삼안 김○○ 상무, 도화 이△△ 이사의 진술내용 발췌</u>

26) 생태복원시설 중 동물의 이동통로를 의미한다.

27) 이 사건 합의서에는 '생태교량 제외'라고 기재되어 있는데, '생태교량'은 생태통로의 유형 중 '교량형'을 의미한다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문24) (중략) '생태교량'은 무엇을 의미하는 것입니까?
답24) (중략) '생태교량'은 동물들이 지나다닐 수 있는 생태통로의 유형(교량형, 육교형, 암거형) 중 '교량형'을 의미하는 것입니다. 이 "합의서"상의 '생태교량'은 생태통로의 유형 중 '교량형'을 의미하는 것입니다. 구체적으로 말씀드리면 이 때 '교량형'은 하천을 횡단하는 생태통로의 한 유형을 말씀드리는 것입니다. 참고로 비용이 많이 드는 기준으로 생태통로 유형을 나열하면 '교량형', '육교형', '암거형' 순이 됩니다.

문26) 만일 대우건설의 경우 생태이동통로 중 "육교형"이 아니라 '교량형'을 하였다면 추가될 비용은 어느 정도나 됩니까?
답26) 규모(폭, 길이 등)에 따라 다르긴 하지만 5억에서 20억 정도 더 들 것으로 생각합니다.

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문17) 만일 생태교량을 설치하였다면 그 설계가격은 어느 정도나 더 들게 됩니까?
답17) 여수로 폭이 약 60m 정도이고 일반적으로 5-6m 폭으로 할 경우 한 20억 정도 더 들 것 같습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문23) 그렇다면 왜 생태통로 설계에 있어 '교량형'을 제외하기로 2009년 10월 8일 합의한 것입니까?
답23) 경쟁 시공사인 삼성물산에서 '교량형'을 선택할 경우 상대적으로 대우건설이 입찰설계의 평가에서 불리한 위치에 처할 수 있어서, 대우건설과 삼성물산이 함께 '교량형'을 제외하자고 한 것입니다.

(2) 실행여부: 실행

36 삼성물산의 경우 기본설계보고서 등에 '암거형'으로 설계를 하였고, 대우건설의 경우 2009. 7월경 작성된 '영주다목적댐 건설공사 기본설계 착수보고'[28]에서 '교량

28) 대우건설과 도화가 합동사무실에서 함께 제작한 것으로서, 대우건설의 내부보고자료이다.

형'으로 설계를 하였으나, 기본설계보고서 등에 '육교형'으로 설계를 변경하였다.

37 이러한 사실은 첫째 아래 <표 19>와 같이 삼성물산의 이○○ 부장, 대우건설의 김△△ 차장, 도화의 이△△ 이사의 진술을 통해 인정된다.

<표 19> 삼성물산의 이○○ 부장, 대우건설 김△△ 차장, 도화 이△△ 이사의 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문15) 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p15, p36에는 "암거형" 생태통로가, 대우건설의 기본설계 요약보고서 p16, p24에는 "육교형" 생태통로 2개소가 있기는 하지만, 두 시공사의 기본설계 요약보고서에는 "합의서"상의 생태교량, 즉 "교량형" 생태통로는 없습니다. 확인할 수 있으시죠?

답) 네, 확인하였습니다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문24) 대우건설의 기본설계 요약보고서 p16, p24에는 생태통로 2개소가, 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p15, p36에는 생태통로가 있기는 하지만 이 "합의서"상의 '생태교량'인 '교량형'은 아닙니다. 이 "합의서"의 내용이 그대로 실행된 것입니까?

답24) 네, 맞습니다. 참고로 대우건설의 생태통로는 '육교형'으로 보면 되고, 삼성물산의 생태통로는 '암거형'으로 보면 됩니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문20) 이 "영주다목적댐 건설공사 기본설계 착수보고"(2009. 7.) 문서는 대우건설이 영주다목적댐 공사의 기본설계를 위하여 내부적으로 보고한 자료입니다. 도화에서 이 자료를 만든 것입니까?

답20) 대우건설과 도화가 합동사무실에서 같이 만든 것입니다. 참고로 말씀드리면 2009년 6월 발주처인 수자원공사에서 제공받은 영주다목적댐(당시는 '송리원다목적댐'이라고 했습니다)의 기본계획에 따라 만든 것입니다.

문21) 이 "영주다목적댐 건설공사 기본설계 착수보고"(2009. 7.) 문서 중 'Ⅲ. 분야별 주요검토사항 4. 조경분야'를 보면 생태통로는 하천을 횡단하는 '교량형'으로 되어 있습니다.(p.35) 확인하실 수 있으시죠?

답21) 네, 확인하였습니다. 이는 기존 다른 유사한 공사들에서 설계한 도면들을

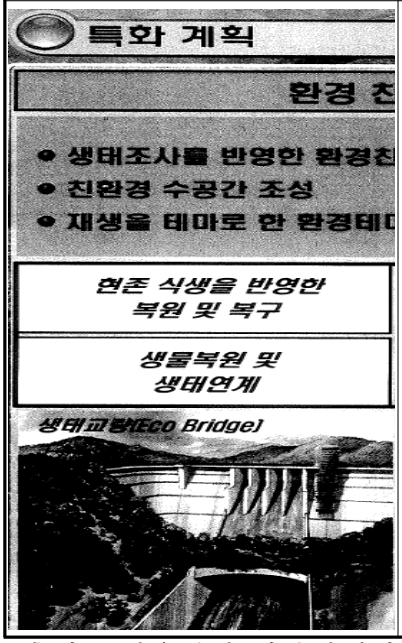
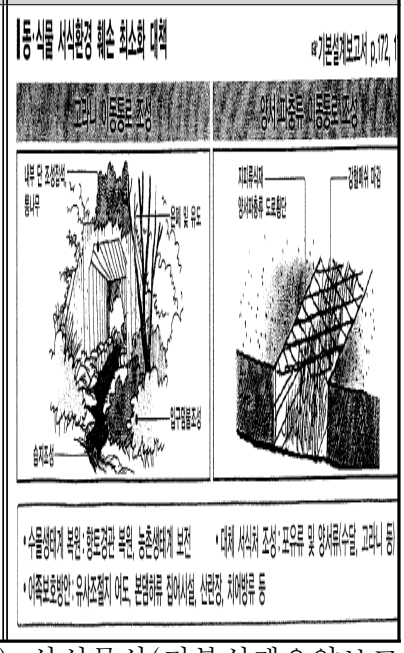
참고하여 만들어 본 것입니다. (중략)

문22) 그렇다면 영주다목적댐 공사 관련 기본설계에 있어 대우건설은 “합의서” 이전에는 생태통로는 하천을 횡단하는 ‘교량형’으로 설계하려고 한 것입니까?

답22) 기본계획에는 없었으나, 이번 영주다목적댐 공사에서 고품격의 설계를 해보려고 생태이동통로 중에서 ‘교량형’ 생태통로를 초안으로 선택한 것입니다. ‘교량형’ 생태통로의 경우 다른 생태통로에 비해 비용이 상대적으로 가장 많이 소요됩니다.

38 둘째, 아래 <표 20>과 같이 대우건설의 기본설계 착수보고와 대우건설 및 삼성물산이 발주처에 제출한 기본설계보고서 등의 내용을 통해서 인정된다.

<표 20> 대우건설 및 삼성물산의 기본설계보고서 내용 발췌

대우건설		삼성물산
(기본설계 착수보고)	(기본설계보고서)	(기본설계보고서)
		

* 출처 : 대우건설(기본설계착수보고, 기본설계요약보고서), 삼성물산(기본설계요약보고서)

다) 합의서 2.항목: 어도 제외 관련

(1) 합의내용

39 피심인들은 이 사건 공사의 입찰안내서[29] 및 기본계획[30]에 따라 어도를 반영하여 설계할 필요가 있었지만, 이 사건 공사의 환경영향평가서[31]의 어도 설치에 대한 부정적인 결론과 어도 설치시 구조물의 복잡성 및 유지관리의 어려움 등 때문에 어도를 포함할지 여부를 선택하여 설계할 필요가 있었다.

40 이에 따라, 피심인들은 20억 원 정도의 비용이 소요되는 어도를 설계에서 제외하기로 합의하였다.

41 이러한 사실은 아래 <표 21>과 같이 피심인들[32]의 진술을 통해 인정된다.

<표 21> 피심인들 진술내용 발췌

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)> 문30) 발주처인 수자원공사가 제시한 영주다목적댐 공사의 기본계획에는 '어도'에 대한 것이 포함되어 있습니다. 이처럼 기본계획에 있는 '어도'를 기본설계에 있어 제외하는 합의를 할 수 있습니까? 답30) 2009년 10월 초에 삼성물산과 만나기 전까지 대우건설도 어도에 대해 기본적인 구상은 하고 있었으나 댐 본체에 어도를 설치 할 경우 구조물이 복잡해지고 효과가 미약할 뿐만 아니라 유지관리가 어려워서 그 반영 여부를 고민하고 있었습니다. 유선으로 확인해 본 결과 삼성물산도 그런 고민을 똑같이 하고 있다는 것을 알고 있었습니다. 그래서 만나서 이야기 해 보자고 한 것입니다. 참고로 영주다목적댐 환경영향평가서(초안) p.629에서도 어도의 건설비용 대비 효율성에 의문이 든다고 되어 있습니다.

29) 입찰안내서에는 어도에 대하여 "내수면 어업법 등 관련법과 기준을 근거로 영주다목적댐에 서식하는 어류현황 등을 고려하여 어도설치 또는 대안을 검토하여 설계에 반영하여야 함"이라고 기재되어 있다.(소갑 제8호증)

30) 기본계획에는 어도에 대하여 "자연 생태계 보존 및 유지 차원에서 내성천 어류 특성을 알아보고 설치 가능한 어도형식 및 특성을 조사하여 적합한 어족보호시설 계획"이라고 기재되어 있다.(소갑 제12호증)

31) 환경영향평가에는 "영주다목적댐의 길이 380m, 높이 50m를 고려하면 어도의 건설 비용 대비 효율성에 의문이 들것이다. 또한, 조사지역 수계에는 대이동을 하는 소하성 어류나 강하성 어류는 분포하지 않으며, 특히 유영력이 떨어지는 멸종위기종 1급인 흰수마자의 경우 어도 이용 가능성이 희박할 것으로 추정된다"고 기재되어 있다.(소갑 제13호증) 참고로 이 사건 공사의 입찰안내서는 환경영향평가결과를 반영하도록 되어 있다.

32) 삼성물산 이○○ 부장은 어도를 제외하기로 합의한 이유와 관련하여 "잘 모르겠다" 또는 "잘 기억이 나지 않는다"고 진술하였다.(소갑 제14호증)

문31) 만일 '어도'에 대한 설계를 하지 않았다면 어느 정도의 비용을 절감할 수 있었습니까?
답31) 본체댐과 관련된 어도에 대한 설계가격은 약 20억 정도였습니다.

문66) 이 "합의서"의 5가지 내용 각각에 대하여 대우건설과 삼성물산이 문제들을 공유하였던 이유들을 설명해주시기 바랍니다.
답66) (중략) 두 번째, '생태교량, 어도'의 경우는 발주처인 수자원공사가 제공한 환경영향평가 초안(원래는 입찰공고 전에 환경영향평가가 완료되어 입찰자들에게 제공되어야 하나, 이 영주다목적댐 공사의 경우는 공사와 환경영향평가가 동시에 진행되었습니다)에 생태교량이나 어도에 대해서는 그 효과가 미미하다고 판단하고 있어, 다른 대체방안에 대하여 고민하고 있었습니다. (중략)

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문19) 그러나 발주처인 수자원 공사가 제시한 영주다목적댐 공사의 기본계획에는 '어도'에 대한 것이 포함되어 있습니다. 이처럼 기본계획에는 '어도'에 대한 것이 포함되어 있습니다. 이처럼 기본계획에 있는 '어도'를 기본설계에 있어 제외할 수가 있습니까?
답19) 입찰안내서에 환경영향평가(초안) 내용을 반영하도록 되어 있어서 어도를 제외하도록 합의한 것입니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문26) 이 "합의서" 문서 중 '2. 생태교량, 어도는 제외'에 대하여 묻겠습니다. 어도를 제외하기로 한 합의한 이유는 무엇입니까?
답26) 최근 환경보호가 중요한 문제로 등장함에 따라 생태이동통로나 어도 설치가 필수적으로 요구되는 것은 사실입니다. 이번 영주다목적댐 공사의 기본계획에도 '어도'에 대한 것이 포함되어 있습니다. 그러나 댐에 '어도'를 설치한다고 하더라도 물고기가 살 가능성이 적다는 점 〔1-2M 밖에 안되는 하류의 수심에서 사는 물고기가 57M(댐 높이)의 저수지로 이동시킨다고 하더라도 적응할 수 있을지에 대한 의문을 의미합니다〕, 한국의 기존 댐들과 일본사례도 댐에는 '어도'가 거의 설치되어 있지 않다는 점 등을 고려하여 어도를 설치할 필요가 있을지에 대하여 고민을 하였습니다. 또한 짧은 설계 기간(입찰공고일로부터 입찰일까지 90일)에 매우 다양하고 복잡한 것들을 검토하고 작성하여야 하므로, 대우건설과 삼성물산은 '어도'에 대한 고민을 하지 말고 다른 분야들에 집중하자는 취지로 '어

도'를 제외하자고 합의한 것입니다.

문27) 그러나 발주처인 수자원 공사가 제시한 영주다목적댐 공사의 기본계획에는 '어도'에 대한 것이 포함되어 있습니다. 이처럼 기본계획에 있는 '어도'를 기본설계에 있어 제외할 수가 있습니까?
답27) 사전환경성 검토에서도 어도가 굳이 필요하지 않다고 하고 있고 대우건설과 삼성물산이 기술적으로 검토하여 볼 때 어도가 불필요하다고 생각되므로 함께 어도에 대한 설계를 제외하자고 합의한 것입니다.

(2) 실행여부: 미실행

42 피심인들은 기본설계보고서 등에 당초 합의한 대로 어도를 제외하지 않고, 이 사건 공사의 기본계획 등에 따라 어도를 반영하여 설계를 하였다.

43 이러한 사실은 첫째 아래 <표 22>와 같이 대우건설의 김△△ 차장과 삼안의 김○○ 상무의 진술을 통해 인정된다.

<표 22> 대우건설 김△△ 차장과 삼안 김○○ 상무의 진술내용 발췌

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문27) 이 "합의서" 문서 중 '2. 생태교량, 어도는 제외'에 대하여 묻겠습니다. '어도'에 대하여 기본설계에서 제외하기로 합의하였으나, 대우건설의 기본설계 요약보고서 p43, p46, 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p17, p24에는 이 "합의서" 문서의 내용과는 달리 '어도'가 기본설계 내용에 포함되어 있습니다. 어떻게 된 것입니까?
답27) 대우건설과 삼성물산 모두 상대방에게 사전에 양해를 구하지 않고 어도에 대한 설계를 포함하였습니다. 발주처가 공고하는 기본계획에 어도가 들어가 있었기 때문에, 어도에 대한 설계는 필요하다고 생각하였기 때문입니다.

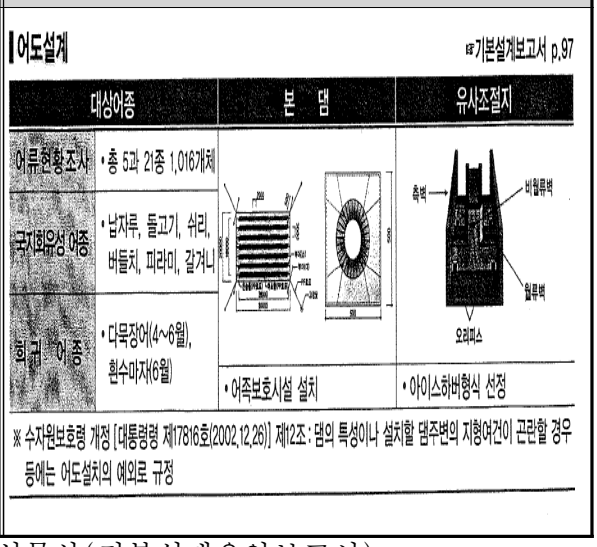
<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문18) 다만 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p.17, p.24 대우건설의 기본설계 요약보고서 p.43, p.46에는 이 "합의서" 문서의 내용과는 달리 '어도'가 기본설계 내용에 포함되어 있습니다. 어떻게 된 것입니까?

답18) 환경영향평가 초안에서는 어동에 대해서는 필요 없다고 나와 있었습니다. 산란장이나 집어시설 등을 하는 것이 나와 있었습니다. 그런데 합의 이후에 서로 각자 판단하여 어도에 대한 설계를 포함하였습니다.

44 둘째, 아래 <표 23>과 같이 대우건설 및 삼성물산이 발주처에 제출한 기본설계보고서 등의 내용을 통해서 인정된다.

<표 23> 대우건설 및 삼성물산의 기본설계도서 내용 발췌

대우건설(기본설계도서)	삼성물산(기본설계도서)
	

* 출처 : 대우건설(기본설계요약보고서), 삼성물산(기본설계요약보고서)

라) 합의서 3.항목 : 배사문 한 개조 반영 관련

(1) 합의내용

45 대우건설 김△△ 차장은, 이 사건 공사의 기본계획[33]에 배사문[34] 내의 수문,

33) 기본계획 (여수로 규모 검토)

<표 2-52> 방안별 여수로 규모

방 류 시 설		단위	제 1 안	제 2 안	제 3 안
홍수조절용량		백만m³	50.0	75.0	92.5
여수로	- 형 식	-	월류형	월류형	월류형
	- 수문규모	B×H×문	10.0×11.5×6문	10.0×12.0×6문	10.0×12.5×6문
	- Weir Crest	EL.m	153.5	154.0	154.5
	- 최대방류량	m³/s	5,536	5,226	4,992
배사문	- 형 식	-	오리피스(Orifice)식	오리피스(Orifice)식	오리피스(Orifice)식
	- 수문규모	B×H×문	5.0×5.0×2문	5.0×5.0×2문	5.0×5.0×2문
	- 유입부 바닥고	EL.m	125.0	125.0	125.0
	- 최대방류량	m³/s	1,162	1,162	1,162

34) 배사문이란 쌓인 모래를 흘려서 없애기 위하여 만든 수문을 말하는 것으로서, 실제 모래를 흘려보내는 '슬라이드 게이트'와 슬라이드 게이트를 수리하기 위하여 차단하는 '롤러 게이트'로 구성되어 있다. 이 사건 합의서에 '배사문 한개조만 반영'이란 배사문 내의 수문, 즉 '슬라이드 게이트'를 하나만 만든다는 의미로 보인다. (소갑 제15호, 제16호, 제17호)

즉 슬라이드게이트를 두 개 설치하도록 되어 있을 뿐만 아니라 유사한 기능의 유사조절지[35]도 설치하도록 되어 있어, 배사문을 설치할 때 수문을 두 개 설치할 필요가 있는지 여부를 고민하였으며, 삼안의 김○○ 상무도 비슷한 고민을 하고 있었다.

46 이에 따라, 피심인들은 이러한 고민을 해결하고, 배사문의 수문을 한 개만 설치함에 따른 설계비용 등을 절감하고자 합의를 하였다.

47 이러한 사실은 아래 <표 24>와 같이 대우건설의 김△△ 차장, 삼안의 김○○ 상무, 도화의 이△△ 이사의 진술[36]을 통해 인정된다.

<표 24> 대우건설 김△△ 차장, 삼안 김○○ 상무, 도화 이△△ 이사의 진술내용 발췌

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문37) 또한 이 "영주댐 설계 비교" 문서 중 '배사문'에 있어 '비고'란에 고압슬라이드게이트 1개의 설계가격이 40억으로 되어 있습니다. 제조가가 아니라 설계가격만 40억이 맞습니까?

답37) 슬라이드게이트 자체에 대한 설계가격(기계설비, 토목설비, 토목공사비, 부대설비 등)이 약 40억이 됩니다.

문66) 이 "합의서"의 5가지 내용 각각에 대하여 대우건설과 삼성물산이 문제들을 공유하였던 이유들을 설명해주시기 바랍니다.

답66) (중략) 세 번째, '배사문은 한개조만 반영'의 경우에는 기본계획에 유사조절지를 설치하도록 되어 있어, 배사문을 설치하더라도 1개조만, 즉 수문을 한 개만 할 것인지 아니면 두 개를 할 것인지에 대하여 고민을 하였습니다. (중략)

<삼안 김○○ 상무의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문25) 삼성물산과 그 설계용역업체인 삼안이 배사문 내의 수문을 두 개로 설계한 이유는 무엇입니까?

답25) 삼성물산은 그 쪽에 고민을 좀 하였습니다. 만약에 한 쪽을 열었다가 그것이 고장이 나면 물이 다 방류되어 버리는 문제가 있어서 여분의 보조수문을 하나 더 설계하게 되었습니다.

35) 유사조절지란 댐 상류 저수지에 퇴적되는 모래 등을 배출하기 위한 시설을 말한다.

36) 삼성물산의 이○○ 부장은 배사문 한 개조만 반영하도록 합의한 이유에 대해 잘 기억이 나지 않는다고 진술하였다.(소갑 제14호증)

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문31) 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p.57 “배사수문 형식”을 보면 지수수문, 배사조절수문, 배사부 수문 3중 수문 구조로 되어 있음을 알 수 있습니다. 여기서 “지수수문”은 ‘롤러게이트’를, “배사조절수문, 배사부 수문”은 ‘슬라이드게이트’를 의미하므로, 삼성물산이 배사문 수문을 2개 반영한 것을 알 수 있습니다. 그렇다면 이 합의내용은 실행되지 못한 것입니까?

답31) (중략) 슬라이드게이트 하나 당 제조비용 등은 약 40억 정도 소요됩니다.

(2) 실행여부: 대우건설 및 도화는 실행, 삼성물산 및 삼안은 미실행

48 대우건설 및 도화의 경우 당초 2009. 7월경 작성된 ‘영주다목적댐 건설공사 기본설계 착수보고’에서는 이 사건 공사의 기본계획에 따라 배사문의 수문(슬라이드게이트)을 두 개 설계하는 것으로 하였으나, 기본설계보고서 등에서는 한 개 설계하는 것으로 변경하였다.

49 이에 반해, 삼성물산 및 삼안의 경우 합의내용과 달리 배사문의 수문을 두 개를 반영하여 설계를 하였다.

50 이러한 사실은 첫째 아래 <표 25>와 같이 삼성물산의 이○○ 부장, 삼안의 김○○ 이사, 도화의 이△△ 이사의 진술을 통해 인정된다.

<표 25> 삼성물산 이○○ 부장, 삼안 김○○ 이사, 도화 이△△ 이사의 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문23) 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p.57 “배사수문 형식”을 보면 지수수문, 배사조절수문, 배사부 수문 3중 수문 구조로 되어 있음을 알 수 있습니다. 여기서 “지수수문”은 ‘롤러게이트’를, “배사조절수문, 배사부 수문”은 ‘슬라이드게이트’를 의미하므로, 삼성물산이 배사문 수문을 2개 반영한 것을 알 수 있습니다. 그렇다면 이 합의내용은 실행되지 못한 것입니까?

답) 네, 그렇습니다. 대우건설은 배사문 수문(슬라이드게이트)을 한 개만 반영하였으나, 삼성물산은 두 개를 반영하였습니다.

<삼안 김○○ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문22) 삼성물산의 기본설계 요약보고서 p.57 “배사수문 형식”을 보면 지수수문, 배사조절수문, 배사부 수문 3중 수문 구조로 되어 있음을 알 수 있습니다. 여기서 “지수수문”은 ‘롤러게이트’를, “배사조절수문, 배사부 수문”은 ‘슬라이드게이트’를 의미하므로, 삼성물산이 배사문 수문을 2개 반영한 것을 알 수 있습니다. 그렇다면 이 합의내용은 실행되지 못한 것입니까?

답22) 네, 그렇습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

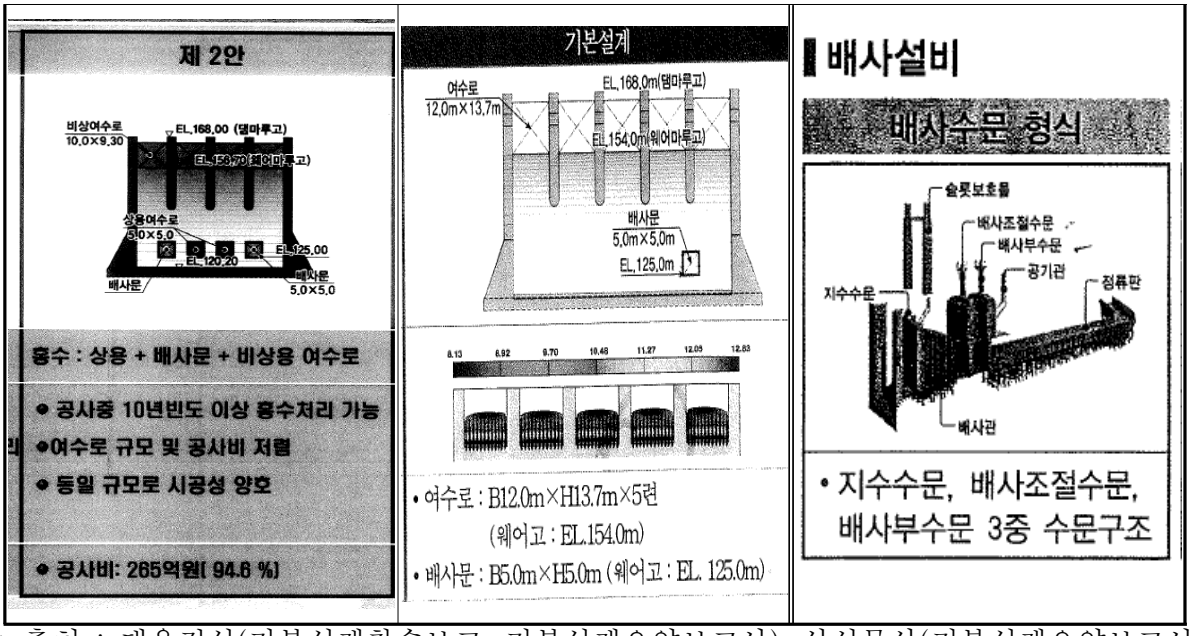
문34) 반면 “대우건설의 기본설계 요약보고서” p.45, “삼성물산의 기본설계 요약보고서” p.56에는 배사문(대우건설) 혹은 배사수문(삼성물산)의 규모를 각각 B5.0m×H5.0m×1련, B5.0m×H5.0m×1문으로 하고 있습니다. 대우건설의 경우 처음에는 배사문을 두 개로 하려고 했으나, 이후 한 개로 수정한 것인데, 수정하게 된 이유는 무엇입니까?

답34) 발주처에서 제공하는 기본계획에 배사문이 두 개로 되어 있어 초안에는 두 개를 반영하였습니다. 이 후 다각적으로 검토해본 결과 두 개를 두나 하나를 두나 수치해석상 별 차이가 나지 않았다는 점, 영주다목적댐 하천(내성천)을 보면 자갈이 거의 없는 모래질로 구성되어 있다는 점 등을 고려하여 배사문을 1련만 반영하게 되었습니다.

51 둘째, 아래 <표 26>과 같이 대우건설 기본설계 착수보고와 대우건설 및 삼성물산이 발주처에 제출한 기본설계보고서 등의 내용을 통해서 인정된다.

<표 26> 대우건설 및 삼성물산의 기본설계보고서 내용 발췌

대우건설		삼성물산
(기본설계 착수보고)	(기본설계보고서)	(기본설계보고서)



* 출처 : 대우건설(기본설계착수보고, 기본설계요약보고서), 삼성물산(기본설계요약보고서)

마) 합의서 4.항목 : 수리모형실험[37] 수록 관련

(1) 합의내용

52 이 사건 공사 입찰안내서의 제출도서 목록에는 '수리모험실험보고서'가 포함되어 있지 않았고, 발주처인 수자원공사는 2009. 7. 27. 현장설명회 이후 8월 중순 입찰참여자들과의 간담회에서 기본설계 단계에서 수리모형실험을 하지 말고 낙찰자로 선정된 이후, 즉 실시설계적격자로 선정된 이후 실시설계를 제출할 때 수리모형실험을 하여 제출하도록 권고하였다.[38]

53 이러한 사실은 첫째 아래 <표 27>과 같이 삼성물산의 이○○ 부장, 대우건설의 김△△ 차장, 삼안의 김○○ 이사의 진술을 통해 인정된다.

37) 수리모형실험이란 향후 세워질 댐과 구조물 등을 일정 비율로 축소시킨 모형을 제작하여 강물의 유속(流速)과 유량(流量) 등 변수를 달리 하면서 실시하는 안정성 실험으로 실제 모형제작을 통해 홍수 위험 등에 안정성을 검증하는 절차를 의미한다.

38) 수자원공사는 간담회 등을 통하여, 입찰안내서의 제출도서 목록에는 3차원 수치해석보고서가 포함되어 있고 전국적으로 발주공사가 많아 입찰참가자들이 수리모형실험을 하기가 쉽지 않은 점 등을 이유로 하여 기본설계단계에서는 수리모형실험을 하지 말 것과 실험을 하여 이를 제출하더라도 받지 않을 것임을 피심인들에게 알린 바 있다.

<표 27> 삼성물산 이○○ 부장, 대우건설 김△△ 차장, 삼안 김○○ 이사의 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문31) 당시 수자원공사 기술관리실에서는 비록 입찰안내서에는 여수로, 배사문 등에 대하여 수리모형실험을 하도록 되어 있으나 설계기간이 단기라는 점, 3차원수치해석이 있다는 점 등의 이유로 기본설계의 경우는 수리모형실험은 하지 말고 실시설계 단계에서 하도록 권고를 했다고 합니다. 맞습니까?

답) 네, 맞습니다. 그렇게 들은 것 같습니다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문42) 하지만 수자원공사 기술관리실 안정호 차장(042-629-3362), 수자원개발팀 유재호 과장(042-629-3618)에게 유선으로 확인하여 보니, 발주처인 수자원공사는 2009년 7월 27일 현장설명회 이후 8월 중순경 "영주다목적댐공사" 관련 입찰업체들과의 간담회를 통해 비록 입찰안내서에는 여수로, 배사문 등에 대하여 수리모형실험을 하도록 되어 있으나 설계기간이 단기라는 점, 3차원수치해석이 있다는 점 등의 이유로 기본설계의 경우는 수리모형실험은 하지 말고 실시설계 단계에서 하도록 권고를 했다고 합니다. 맞습니까?

답42) 네, 맞습니다. 2009년 8월 중순경 수자원공사 기술관리실에서 개최한 "낙동강하구둑 배수문 증설공사"와 "영주다목적댐공사" 관련 입찰업체들과 간담회에서 수자원공사 담당자에게 들었습니다. 저와 최○○ 상무가 그 간담회에 참석했습니다. 참고로 삼성물산은 이○○ 부장이 참석한 것은 아니고, 김병진 부장이 참석하였습니다. 왜냐하면 그 간담회에는 건별로 담당자를 부른 것이 아니라 회사별로 두 명을 불렀기 때문입니다.

<삼안 김○○ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문29) 발주처인 수자원공사에서는 2009년 8월경 관련 입찰업체들과의 간담회를 통해 영주다목적댐공사의 경우 기본설계에 수리모형실험을 하지 말 것과 실험을 하여 제출하더라도 받지 않겠다고 한 적이 있습니다. 그런데도 불구하고 수리모형실험을 제출하게 된 이유는 무엇입니까?

답29) 저도 그 간담회에 참석하였습니다. 그 때 수자원공사 낙동강 배수관문 증설공사와 영주다목적댐공사에 입찰한 업체들이 많으니, 수리모형실험을 수행하기가 여의치 않다면서, 기본설계에서는 수리모형실험을 포함하지 말고 실시설계 낙찰자가 결정되면 그 업체가 수행하는 것으로 권고

하였습니다.(중략)

54 둘째, 아래 <표 28>과 같이 이 사건 공사 입찰안내서의 제출도서 목록을 통해 인정된다.

<표 28> 입찰안내서의 제출도서 목록 발췌

.3.1 입찰시 제출도서

(1) 기본설계

입찰자가 입찰에 참가하기 위하여 제출하여야 할 도서의 품목, 규격, 수량은 다음과 같다.

구 분	번 호	도 서 명	규 격	수 량	인 쇄	비 고
기술 부문	1	기본설계보고서	A_4	50부	양면 좌철	
	2	기본설계 요약보고서	A_4	50부	양면 좌철	
	3	기본설계보고서 부록	A_4	20부	양면 좌철	필 요 시
	4	수리계산서	A_4	20부	양면 좌철	분 야 별
	5	구조계산서	A_4	20부	양면 좌철	분 야 별
	6	3차원 수치해석 보고서	A_4	20부	양면 좌철	
	7	지질 및 지반조사보고서	A_4	20부	양면 좌철	
	8	재료원조사보고서	A_4	20부	양면 좌철	
	9	설계도면	A_1또는A_0	5부	단면 좌철	분 야 별
	10	설계도면(축소)	A_3	40부	단면 좌철	분 야 별
	11	보상조사 보고서	A_4	20부	양면 좌철	
	12	설계 경제성등 검토(VE) 보고서	A_4	20부	양면 좌철	
	13	영주다목적댐 주변지역 경제활성화방안 기본계획보고서	A_4	20부	양면 좌철	분 야 별
	14	댐효용증진사업 보고서	A_4	20부	양면 좌철	
	15	산출내역서	A_4	20부	양면 좌철	가격제외
	16	주요 기자재 카다로그	A_4	20부	양면 좌철	
	17	사업수행 문제점 대응논리 보고서	A_4	10부	양면 좌철	분 야 별
	18	환경영향 저감방안 보고서	A_4	20부	양면 좌철	
관리 부문	1	사업수행계획서	A_4	20부	양면 좌철	
	2	공정관리계획서	A_4	20부	양면 좌철	
	3	품질관리계획서	A_4	20부	양면 좌철	
	4	안전관리계획서	A_4	20부	양면 좌철	
	5	환경관리계획서	A_4	20부	양면 좌철	
가격 부문	1	산출내역서	A_4	1부	양면 좌철	입찰용

55 피심인들은 위와 같은 입찰안내서의 내용과 발주처인 수자원 공사의 권고에도 불구하고, 현장설명회 이전부터 수리모형실험을 이미 실시하였고, 어느 한 쪽만 수리모형실험 내용 및 결과를 제출할 경우 불이익이 발생할 수 있기 때문에 기본설계 보고서 등에 수리모형실험 내용 및 결과를 포함하여 제출하도록 합의를 하였다.

56 이러한 사실은 아래 <표 29>와 같이 피심인들의 진술을 통해 인정된다.

<표 29> 피심인들 진술내용 발췌

<삼성물산 이○○ 부장의 진술서 중 발췌(소갑 제14호증)>

문26) 이 “합의서” 문서 중 ‘4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록. 이상 끝’에 대하여 묻겠습니다. ’보고서 등‘은 무엇을 말씀하시는 것입니까?

답) 기본설계 보고서와 부록도서(수리계산서, 구조계산서, 부록) 등을 의미합니다.

문27) 삼성물산은 영주다목적댐 공사(공사비 2,123억, VAT제외)의 기본설계를 위하여 수리모형실험을 하셨죠?

답) 네, 그렇습니다. 삼성물산이 직접 수행은 하지 않았습니다. 한국농어촌연구원에게 2009년 7월 중순 경 위탁을 주었습니다.

문28) '4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록' 하기로 한 이유는 무엇입니까?

답) 상대방 전력 탐색 차원에서 이야기가 나왔던 것 같습니다. 수자원공사에서 수리모형실험 결과는 기본설계도서에 포함시키지 말라고 했습니다. 왜냐하면 당시 4대강 사업에서 수자원 관련 공사들이 발주가 많이 되어 수리모형실험 수요가 많았으나, 실제 할 수 있는 회사들이 많지 않았기 때문입니다. 또한 수리모형실험 결과는 한 회사는 기본설계도서 등에 포함하고 한 회사는 포함시키지 않으면 한 쪽이 불이익을 당할 수가 있기 때문에 그렇게 했던 것 같습니다.

문34) 만일 대우건설과 삼성물산이 합의하지 않고 각자의 판단에 따라 어느 한 쪽에서만 수리모형실험결과를 포함하였다면, 어떤 문제가 생기게 됩니까?

문) 한 쪽만 수리모형실험결과를 발주처에 제출하면, 별도의 보고서로 내든 기본설계도서에 포함시켜 내든 문제가 있을 수 있습니다. 발주처에서 수리모형실험결과를 제출한 업체에게 다시 그 내용을 빼서 제출하라고 했을 것입니다.

<대우건설 김△△ 차장의 진술서 중 발췌(소갑 제15호증)>

문40) 수리모형실험을 한 내용 및 결과를 발주처에게 제출한다면 그 방법에는 어떤 것들이 있습니까?

답40) 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 수리모형실험 내용 및 결과를 별도의 보고서로 만들어서 제출하는 방법이 있고, 다른 하나는 기본설계 보고서 등에 포함하여 제출하는 방법이 있습니다.

문41) 그렇다면 이 "합의서"에서 수리모형실험을 보고서 등에 수록하기로 한 것은 별도의 보고서로 만들어서 제출하는 방법을 택한 것이 아니라, 기본설계 보고서 등에 포함하여 제출하는 방법을 택한 것입니까?

답41) 네, 그렇습니다. 영주다목적댐 공사 입찰의 경우 입찰안내서 제출목록에 수리모형실험 보고서가 제시되어 있지 않으나, 입찰안내서 규정에는 여

수로, 배사문 등 주요시설물에 대하여 수리모형실험을 하도록 되어 있었습니다. 그에 따라 별도의 수리모형실험 보고서를 제출할 경우에는 문제가 생길 수 있어, 기본설계 보고서 등에만 포함하기로 한 것입니다. 즉 만일 대우건설과 삼성물산이 합의하지 않고 각자의 판단에 따라 어느 한 쪽에서만 수리모형실험보고서를 별도로 제출하였다면, 발주처가 입찰안내서 제출목록에 없다는 이유로 어느 한 건설업체만이 제출한 수리모형실험보고서를 반려할 경우 입찰안내서 규정에서 하도록 되어 있는 여수로, 배사문 등 주요시설물에 대한 수리모형실험을 하지 않은 것으로 되어 버립니다. 다시 말해 수리모형실험과 관련된 부분에서 수리모형실험을 보고서 등에 포함한 회사는 수리모형실험을 한 것으로 되는 반면, 수리모형실험보고서를 별도로 제출하였으나 발주처에 의하여 반려된 회사는 수리모형실험을 하지 않은 것으로 되어 후자의 경우 기본설계 평가에 있어 큰 불이익을 받게 됩니다.

문43) 이러한 수자원공사의 권고에도 불구하고 영주다목적댐공사의 기본설계에서 수리모형실험을 한 이유는 무엇입니까?

답43) 현장설명회 이전에 이미 수리모형실험을 시작하였기 때문입니다.

문44) 영주다목적댐 공사의 경우 대우건설은 수리모형실험을 언제부터 시작하였습니까?

답44) 대우건설의 경우에는 ○○○라는 업체에 2009년 7월경 용역을 주어 ○○○원 정도 소요된 것으로 알고 있습니다.

문45) 당시 간담회에서 수자원공사는 입찰 참여 업체들에게 별도 보고서로 하든, 기본설계 보고서 등에 포함하든 수리모형실험 결과를 제출하지 말라고 하였고 만일 제출할 경우 받지 않겠다고 했습니다. 그렇다면 대우건설이나 삼성물산 모두 수리모형실험 내용 및 결과를 기본설계 보고서 등에 포함하여 제출해서도 안되는 것이 아닙니까?

답45) 네, 사실 그렇기는 하지만, 현장설명회 이전에 이미 수리모형실험을 시작하였기 때문에 어떻게든 그 결과물을 기본설계 보고서 등에 담아야 하는 상황이었습니다.

<삼안 김○○ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제16호증)>

문26) 이 “합의서” 문서 중 ‘4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록. 이상 끝’에 대하여 묻겠습니다. ’보고서 등‘은 무엇을 말씀하시는 것입니까?

답26) 기본설계 보고서와 부록도서(수리계산서, 구조계산서, 부록) 등을 의미합니다.

문27) 이 “입찰안내서” 문서 입찰시 제출도서들(p.26)을 말씀하시는 것인가요?
답27) 네, 그렇습니다.

문28) 영주다목적댐 공사(공사비 2,123억, VAT제외)의 기본설계를 위하여 삼안은 수리모형실험을 직접 수행하였습니까?
답28) 직접 수행은 하지 않았습니다. 한국농어촌 연구원에게 2009년 7월 중순경 위탁을 주었습니다. 참고로 비용은 6억 정도입니다. (중략)

문29) 발주처인 수자원공사에서는 2009년 8월경 관련 입찰업체들과의 간담회를 통해 영주다목적댐공사의 경우 기본설계에 수리모형실험을 하지 말 것과 실험을 하여 제출하더라도 받지 않겠다고 한 적이 있습니다. 그런데도 불구하고 수리모형실험을 제출하게 된 이유는 무엇입니까?
답29) (중략) 대우건설과 삼성물산은 이미 제3의 업체에게 수리모형실험을 위탁한 상황이었습니다. 문제는 어느 한 업체라도 수리모형실험을 하지 않을 경우, 즉 기본설계에 수리모형실험을 포함하지 않을 경우에는 위험부담이 있어서 서로 같이 내기로 합의한 것입니다. 즉 수리모형실험을 기본설계도서 등에 포함할지 안할지에 대한 합의였습니다.

<도화 이△△ 이사의 진술서 중 발췌(소갑 제17호증)>

문35) 이 “합의서” 문서 중 ‘4. 수리모형실험은 보고서 등에 수록. 이상 끝’에 대하여 묻겠습니다. ’보고서 등‘은 무엇을 말씀하시는 것입니까?
답35) 기본설계 보고서와 부록도서(수리계산서, 구조계산서, 부록)를 의미합니다.

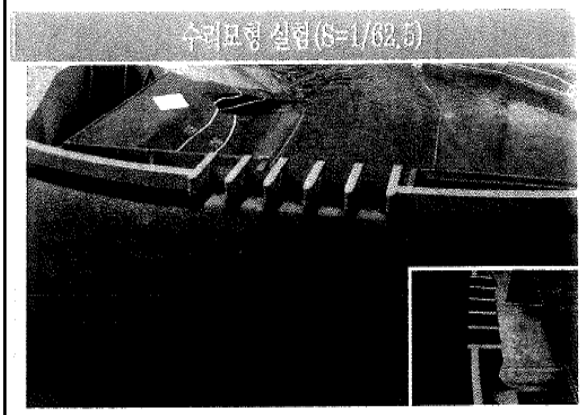
문37) 영주다목적댐 공사에서 수리모형실험을 위하여 도화에서 일본 INA라는 업체에게 용역을 위탁한 일이 있습니까?
답37) 네, 그렇습니다. 도화는 일본 INA라는 업체에 수리모형실험과 관련된 용역을 주었고 결과물을 제출받았습니다.

(2) 실행여부: 실행

57 피심인들은 당초 합의한 대로 기본설계 보고서 등에 수리모형실험 내용 및 결과를 포함하여 제출하였다.

58 이러한 사실은 아래 <표 30>과 같이 대우건설 및 삼성물산이 발주처에 제출한 기본설계보고서 등의 내용을 통해서 인정된다.

<표 30> 대우건설 및 삼성물산의 기본설계보고서 내용 발췌

대우건설(기본설계보고서)	삼성물산(기본설계보고서)
 • 유입부, 여수로 및 하류하천 실제 흐름 현상 재현	

* 출처 : 대우건설(기본설계요약보고서), 삼성물산(기본설계요약보고서)

나. 관련 법규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[39]

제19조(부당한 공동행위의 금지)

①사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1.~ 7. (생략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. 생략

독점규제 및 공정거래에 관한 법 시행령[40]

39) 2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다.

제33조 (경매・입찰 담합의 유형)

법 제19조(부당한 공동행위의 금지)제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 어느 하나를 말한다.

1. 낙찰 또는 경락의 비율
2. 설계 또는 시공의 방법
3. 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항

다. 위법성 판단

1) 위법성 성립요건

59 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약・협정・결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

2) 위법요건 해당 여부

가) 합의의 존재여부

60 법 제19조의 "합의"란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 의미한다. 여기에서 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약・승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.

61 위 2. 가. 에서 살펴본 바와 같이, 피심인들이 수자원공사가 2009. 7. 10. 발

40) 2009. 5. 13.대통령령 제21492호로 개정된 것을 말한다.

주한 이 사건 입찰에 참여하면서, 2009. 9월말경부터 같은 해 10. 8일경까지 기본설계 준비 상황 등과 관련한 정보를 교환하고, 그 중 구체적으로 특정 공정 및 설비 등을 기본설계 등에서 제외하거나 포함시킬지 여부 등에 대하여 두 차례의 모임 및 전화연락 등을 통해 합의서를 작성하고 서명한 것은 법 제19조 제1항 제8호와 법 시행령 제33조 제2호 및 제3호에서 규정하고 있는 사업자들이 공동으로 설계 또는 시공의 방법 및 그 밖에 입찰 또는 경매의 경쟁 요소가 되는 사항을 결정하는 행위를 할 것을 합의한 행위에 해당한다.

62 이와 관련하여, 삼성물산은 자기의 직원으로서 합의에 참여한 이○○ 부장은 사전에 삼성물산의 허락을 받거나, 사후에 삼성물산의 주요한 의사결정라인에 보고하여 승인받은 사실이 없고, 삼성물산이 이○○ 부장에 대한 관리·감독 의무를 소홀히 했다고도 볼 수 없으므로, 이 사건 합의는 이○○ 부장의 자의적 판단에 따른 독자적 행위로서, 삼성물산의 행위로 볼 수 없다고 주장한다.

63 살피건대, 이○○ 부장은 업무의 일환으로 이 사건 회합에 참여했고, 이○○ 부장의 행위는 개인의 사익으로 연결되는 것이 아니라 삼성물산의 이익으로 귀속되며, 이○○ 부장의 행위가 삼성물산의 의사에 반하여 이루어졌다고 보기도 어려운 점[41], 이 사건 합의의 상대방인 대우건설은 이○○ 부장의 직책, 담당업무, 제반상황 등을 토대로 이○○ 부장의 행위를 삼성물산의 행위로 인식하여, 합의서에 대한 임원의 추인 및 합의내용을 실행한 점, 설사 삼성물산의 주장대로 위 이○○ 부장이 삼성물산 내부의 보고체계를 거치지 않았다하더라도 이러한 사실은 기업 내부의 징계사유가 될 수 있음은 별론으로, 이러한 사실을 근거로 이 사건 합의가 이○○ 부장의 개인의 행위에 불과하여 대외적인 효력이 없다고 보기는 어려운 점 등을 미루어 볼 때, 삼성물산의 위 주장은 이유없다.[42]

나) 경쟁제한성 여부

41) 이○○ 부장이 삼성물산의 관련임원인 곽○○ 상무에게 이 사건 합의내용을 보고했음에도, 삼성물산은 대우건설 등에게 합의내용에 대하여 반대의사를 명확히 표명하지 않은 사실이 있다.

42) 뿐만 아니라, 입찰마감일인 2009. 10. 26. 후 2009. 10. 27.에 있었던 이 사건 공사 설명회 및 토론회 입실자 명단에는 대우건설의 경우 이 사건 합의서를 추인한 최○○ 상무가 참석한 반면, 삼성물산의 경우 이○○ 부장이 참석한바, 이○○ 부장은 이 사건 공사에 있어 삼성물산을 대표할 만큼 책임이 있는 자라는 점이 인정된다.

64 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

65 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[43]

66 다만, 설계·시공 일괄입찰에 참가하는 입찰자들이 공동으로 특정 공정 및 설비를 기본설계에서 제외하거나 포함시키는 행위는 그 범위 내에서 기본설계 작성상의 경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 기본설계에 대한 품질의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로, 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[44]

67 피심인들은 이 사건 합의를 토대로 설계·시공 일괄입찰에 참가하는 각 공동수급체가 자유로이 선택하여야 할 특정 공정 및 설비 등을 제한한 점, 특히 각 피심인들로 구성된 두 공동수급체만이 이 사건 입찰의 참가적격자로 선정되어 피심인들만의 의사에 따라 기본설계의 내용과 품질을 합의의 내용대로 제한할 수 있었던 점, 투찰금액에서의 경쟁도 저하시킨 것으로 보이는 점, 이 사건 합의에는 시간단축 및 자신의 설계비용 등을 절감하고 기본설계 등에 있어 자신의 불리한 위치를 사전에 차단하고자 하는 의도 이외에 다른 목적을 발견할 수 없다는 점, 이 사건 합의는 설계내용을 중시하는 설계·시공 일괄입찰 취지에 반하고, 이러한 합의가 발주자의 이익 및 설계품질의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래한 점, 이 사건 합의는 '일반 거래통념상 인정되는 범위 내에서 의사 타진과 절충'의 범위를 벗어난 것으로서 반시장적 요소가 현저하다는 점, 대우건설 및 삼성물산이 작성·제출

43) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결 참조

44) 대법원 2007. 9. 20. 선고 2005두15137 판결 참조

한 기본설계보고서 등에는 이 사건 합의 내용을 대부분 반영하여 실행한 점 등을 고려했을 때, 이 사건 합의의 경쟁제한성이 인정된다.

68 이에 대하여, 대우건설은 이 사건 합의는 발주처가 명확한 기준을 제시하지 않은 상황에서 불명확한 부분을 해소하고 과잉설계에 따른 예산낭비를 방지하는 등 효율적인 공사 진행을 위한 것으로서 경쟁제한적 의도와는 무관하다는 점, 이 사건 합의 항목들은 전체 설계 항목들 중 극히 일부분에 불과하다는 점, 이 사건 합의 항목들은 입찰안내서에서의 요구조건 및 제반 설계기준을 모두 충족하여 기본설계의 품질이 저하되었다고 볼 수 없다는 점, 이 사건 합의는 주요 부분의 기본설계가 이미 완성된 단계에서 이루어진 것으로서 내부적으로 이미 결정한 기본설계의 내용을 재확인한 것에 불과하다는 점, 이 사건 합의의 각 항목은 실제 대우건설과 삼성물산 간에 다르게 이행되는 등 이 사건 합의가 실행되었다고 보기 어렵다는 점 등을 들어, 이 사건 합의가 경쟁제한성이 미미하거나 거의 없다고 주장한다.

69 삼성물산도 댐형식이 이 사건 입찰에서의 낙찰자 결정에 가장 큰 고려요소였고, 이 사건 합의 항목들은 낙찰자 결정시 중요 고려요소에 해당하지 않았다는 점[45], 이 사건 합의 항목은 입찰안내서에서의 기본 및 실시설계 최소반영시설물 총 105개 중 단 4개의 시설(여수로 감세공, 배사문, 어도, 생태교량)에 불과하고, 수자원공사가 2009. 7. 27. 배포한 현장설명서의 종합평가 기준에는 위 시설에 관한 언급이 전혀 없었으며, 위 시설들의 총 비용은 최대로 어림잡더라도 50~65억 원 수준으로서 총 공사비 2,214억 원 대비 약 2.2~2.9%에 불과하는 등 이 사건 합의 항목들이 이 사건 입찰에서 차지하는 비중은 극히 미미하다는 점, 2009. 10월 초에는 기본설계도면을 변경하는 것이 현실적으로 불가능하므로 이 사건 합의는 이미 피심인 내부에서 독자적으로 결정한 것을 피심인들간 사후적으로 확인한 것에 불과하다는 점 등을 들어, 이 사건 합의가 경쟁제한성이 미미하거나 거의 없다고 주장한다.

70 살피건대, 입찰안내서 중 일괄·대안공사입찰 특별유의서 제7조에는 공사의 기본계획 및 입찰안내서의 내용상 누락, 오류, 상호모순 또는 불분명한 사항 등이 있

45) 삼성물산은 이 사건 입찰에서 수자원 부문의 평가를 담당하였던 3명의 평가위원의 확인서를 토대로 위와 같이 주장한다.

는 경우 발주처인 수자원공사에 서면 질의와 서면 답변을 통해 해결하도록 입찰절차가 마련되어 있는 점, 발주처인 수자원공사의 의사와 관계없이 피심인들간 설계 항목들에 대하여 합의한 것은 설계경쟁을 통하여 확보할 수 있는 기본설계의 품질을 떨어뜨리고 이로 인하여 발주자의 이익을 침해하는 것인 점 등을 미루어 볼 때, 이 사건 합의가 불명확한 부분을 해소하기 위함이라거나 효율적인 공사 진행을 위한 것이라는 대우건설의 주장은 이유 없다.

71 또한, 기본설계 평가를 위한 기술위원의 서면질의, 기준위반검토서 등에 의하면 ①여수로 감세공은 수자원 부문의 계획성, 안정성 항목 등에서, ②어도는 수자원 부문의 계획성, 환경성, 조경 부문의 환경성, 환경부문의 자연환경에 대한 영향 최소화 계획의 적정성, 생태환경 보존복원 계획의 적정성 항목 등에서, ③배사문은 수자원 부문의 계획성, 기계부문의 계획성 항목 등에서 반복적으로 평가요소로 기재되어 있는바, 이 사건 합의 항목들이 낙찰자 평가에 있어 미미한 부분이라고 단정지을 수 없고, 설사, 댐형식이 평가에서 가장 큰 점수격차 요인이었다고 하더라도, 이는 사후적인 결과일 뿐, 상대방의 댐형식에 대한 정보가 없었고, 피심인들 간에 댐형식이 일치할 수도 있었던 이 사건 행위 당시에는 이 사건 합의만으로도 경쟁제한효과가 발생할 우려가 있었다고 볼 수 있다. 나아가 이 사건 합의 당시 기본설계의 변경가능성이 없다는 피심인들의 주장과 달리, 합의일과 기본설계 제출일 사이의 기간 동안 기본설계의 변경가능성이 없다고 단정짓기 어려울 뿐만 아니라, 설사 피심인들의 주장대로 이 사건 합의 이전에 기본설계를 완성하되 상대방의 설계에 대한 정보를 알아보기 위한 목적으로 합의를 하였다하더라도, 상대방이 당해 합의를 신뢰하고 행동할 것을 이용하여 합의한 것이므로 당해 합의에는 경쟁제한성이 인정된다.

72 다시 삼성물산과 대우건설은 수리모형실험 관련 합의는 피심인들 모두 이미 비용을 투자하여 수리모형실험을 한 상황에서 그 실험결과를 제출하자는 단순히 절차적 사항에 관한 합의이므로, 경쟁제한성이 인정되지 않는다고 주장하며, 더 나아가 삼성물산은 수자원공사가 입찰안내서에 수리모형실험을 진행할 것을 기재한바, 수리모형실험에 관한 합의는 피심인들간 수자원공사에서 요구하는 사항에 대하여 재확인한 것에 지나지 않는다며 당해 합의에는 경쟁제한성이 인정되지 않는다고 주장한다.

73 살피건대, 수리모형실험 내용 제출 여부 등은 오로지 입찰참여자 각자가 판단하여 결정할 사항으로, 이에 대하여 합의한 행위는 사전에 자신의 불리한 위치를 차단하고자 하는 목적으로 발주처의 의사에 반하여 입찰의 경쟁요소가 되는 사항에 대하여 공동보조를 취하기로 한 것으로서 경쟁제한성이 인정된다.

3) 소결

74 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 위 2. 다. 2)에서 살펴본 바와 같이, 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 부당한 공동행위로 인정된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

75 향후 이 사건 공동행위와 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 위반행위의 재발을 방지하기 위하여 피심인들 모두에 대하여 법(2009. 3. 25. 법률 제9554호로 개정된 것을 말한다) 제21조에 따라 시정명령을 부과하기로 한다.

76 삼성물산과 대우건설의 경우 이 사건 입찰 사전심사에서 두 피심인이 대표로 구성된 수급공동체만이 입찰참가적격자로 선정되어 이 사건 입찰시장에서의 두 피심인의 시장지배력이 절대적인 상황에서 설계 또는 시공의 방법, 그 밖에 입찰의 경쟁요소가 되는 사항 등을 사전에 결정함으로써 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과를 크게 야기하였으므로, 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령(2009. 5. 13. 대통령령 제21492호로 개정된 것을 말한다) 제61조, 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시 2009. 8. 20. 공정거래위원회 고시 제2009-36호로 개정된 것 및 2012. 3. 28. 공정거래위원회 고시 제2012-6호로 개정된 것 중 피심인에게 불리하지 아니한 사항을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다)에 따라 과징금을 부과한다.

77 다만, 삼안과 도화에 대해서는, 삼성물산과 대우건설이 이 사건 합의를 주도하였음이 인정되는 점[46], 삼안, 도화는 삼성물산, 대우건설에 대하여 각각 종속적 지위에 있는 것으로 보이는 점, 삼안, 도화에게는 시정명령만으로도 법위반 행위에 대한 제재의 목적을 충분히 달성할 수 있을 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 시정명령만 부과하기로 한다.

나. 과징금 산정[47]

1) 관련매출액 산정

78 삼성물산과 대우건설은 이 사건 입찰에서의 설계 또는 시공의 방법과 그 밖에 입찰의 경쟁 요소가 되는 사항 등을 합의하였으므로, 삼성물산과 대우건설의 관련매출액은 이 사건 입찰과 관련하여 발주처인 수자원공사와 계약한 금액에서 부가가치세를 제외한 201,300,000천 원을 관련매출액으로 한다.

79 삼성물산은 이 사건 공동행위의 대상은 여수로 감세공 등 특정 항목이므로 관련매출액은 당해 항목들에 관한 실행금액으로 한정하거나 관련매출액 산정이 불가한 경우로서 정액으로 부과되어야 한다고 주장하나, 법 시행령, 과징금고시에서는 입찰담합의 경우 그 계약금액을 관련매출액으로 할 것을 명시적으로 규정하고 있는 점, 법 시행령에서 관련매출액은 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품의 매출액이라고 한정하고 있어, 독립적으로 판매하는 상품이라고 상정하기 어려운 여수로 감세공, 배사문, 어도, 생태교량 등의 항목에 대한 실행금액을 기준으로 삼기는 어려운 점[48], 피심인들은 영주댐 설계·시공의 비용 등을 줄이고자 하는 목적으로 이 사건 공동행위를 하였으며, 각 시설은 유기적으로 연계되어있다고 볼 수 있어, 이 사건 공동행위가 비록 여수로 감세공, 배사문, 어도, 생태교량 등 특정 항목만을 대상으로 삼고 있지만, 영주다목적댐의 전체적인 품질에 직·간접적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있는

46) 피심인들은 이 사건 합의서를 2장만 작성한 뒤, 삼성물산과 대우건설만이 각 합의서를 가져가 담당임원의 추인을 거치도록 한바, 설계용역사인 삼안과 도화의 의사보다는 건설업체이자 공동수급체의 대표인 삼성물산과 대우건설의 의사가 더욱 중요했던 것으로 보인다.

47) 이하 3. 나.에서는 삼성물산과 대우건설에 대하여 과징금을 산정한다.

48) 서울고등법원 2012.1.19. 선고 2010누45943 판결 참조

점[49] 등을 종합적으로 고려할 때, 피심인의 주장은 이유없다.

2) 산정기준

80 이 사건 공동행위는 법 제19조 제1항 제8호의 입찰담합에 해당하여 경쟁제한효과가 발생하는 것이 명백한 반면 효율성 증대효과는 달리 찾아보기 어려운 측면은 있으나, 입찰에 있어서 설계 또는 시공의 방법을 정하는 행위는 통상적인 입찰담합과 비교할 때 위법성의 정도 및 부당이득의 정도에 차이가 있는 점[50], 이 사건 합의 항목이 낙찰자 결정에 있어 상대적으로 크지 않은 부분에 해당하는 점 등을 감안하여 '중대한 위반행위'에 해당하는 부과기준율 중 5%를 적용하기로 한다.

81 한편 입찰담합의 경우, 입찰에 참가하여 탈락한 자에 대해서는 산정기준을 2분의 1 범위 내에서 감액할 수 있는 바, 이 사건 입찰에서 낙찰받지 못한 대우건설에 대하여 산정기준을 2분의 1 감액한 후 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 31>과 같다.

<표 31> 피심인별 산정기준

(단위: 천 원)

피심인	관련매출액	부과기준율(%)	산정기준
삼성물산	201,300,000	5	10,065,000
대우건설	201,300,000	2.5[51]	5,032,500
합 계	402,600,000		15,097,500

3) 1차 조정

49) 대우건설은 피심인 의견서를 통하여 생태교량이나 배사문 개수를 변경하고자 한다면 댐체 및 주변 시설물들의 구조를 완전히 변경하여 도면을 재작성하여야 한다고 주장한바, 이 사건 위반행위가 합의서상의 각 항목에만 한정되어 영향을 미친다고 볼 수 없다.

50) 투찰가격, 낙찰자 결정 등 직접적·원천적으로 경쟁을 제한하는 입찰담합과는 다른 측면이 있다.

51) 이 사건 공동행위에 대한 부과기준율은 5%이나, 이 사건 입찰에 탈락한 대우건설에 대해서는 산정기준의 2분의 1을 감액한바, 편의상 부과기준율을 2.5%로 나타내었다.

82 대우건설은 조사공문 발송일 기준 과거 3년간 법 위반으로 조치 받은 횟수가 3회인바, 과징금고시 Ⅳ. 2. 나. (1) (가)규정에 따라 산정기준의 10%를 가중하기로 한다. 이에 따라 산정되는 각 피심인별 1차 조정 산정기준은 아래 <표 32>와 같다.

<표 32> 피심인별 1차 조정 산정기준 내역

(단위: 천 원)

피심인	산정기준	가중률(%)	1차 조정 산정기준
삼성물산	10,065,000	-	10,065,000
대우건설	5,032,500	10	5,535,750
합 계	15,097,500		15,600,750

83

4) 2차 조정

84 대우건설은 조사단계부터 일관되게 행위사실을 인정하면서 이 사건 공동행위의 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 적극 협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) 규정에 따라 1차 조정 산정기준의 10%를 감경한다.

85 삼성물산은 조사단계부터 공정거래위원회의 조사에 적극적으로 임하였다고 주장하며, 조사협조로 인한 감경이 인정되어야 한다고 주장하나, 삼성물산의 경우 행위사실을 구체적으로 진술하거나 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하는 등 적극 협력했다고 볼 사정이 없다는 점[52] 등을 감안할 때, 삼성물산의 경우, 조사협조에 의한 감경사유에 해당하지 않는다.

86 피심인들은 이 사건 합의가 실행되지 않았음을 주장하며, 미실행으로 인한 감경이 인정되어야 한다고 주장하나, 피심인들은 결과적으로 합의항목 중 절반 이상을 합의대로 실행한 것[53]으로서 이 사건 입찰에 있어서 합의를 미실행했다고 인정하

52) 삼성물산은 이 사건 공동행위에 적극적으로 가담하였음에도, 합의서 작성 경위나 세부적인 항목 등에 대하여 구체적인 진술을 하지 않는 등 다른 피심인들에 비해서도 협조의 정도가 크게 부족한 점이 인정된다.(삼성물산 이○○ 부장의 진술서인 소갑 제14호증 참조)

기 어렵고, 상대방이 합의를 신뢰하고 행동할 것을 이용하여 일부 항목에 한하여 합의를 실행하지 않았던 것으로 보이는바, 미실행에 의한 감경사유에 해당한다고 볼 수 없다.

87 이에 따라 산정되는 각 피심인별 2차 조정 산정기준은 아래 <표 33>과 같다.

<표 33> 피심인별 2차 조정 산정기준 내역

(단위: 천 원)

피심인	1차 조정 산정기준	감경률(%)	2차 조정 산정기준
삼성물산	10,065,000	-	10,065,000
대우건설	5,535,750	10	4,982,175
합 계	15,600,750		15,047,175

5) 부과과징금의 결정

88 삼성물산의 경우, 공동수급으로 인하여 삼성물산의 실제 매출액은 관련매출액 전체가 아니라 삼성물산의 지분에 해당하는 비율에 그치고 그에 따라 부당이득의 규모도 삼성물산이 단독으로 계약을 체결하였을 경우보다 작을 수밖에 없다는 점, 건설업계의 최근 경기위축 등을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 및 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 30% 감경한 후 백만 원 미만 금액을 절사하여 부과과징금을 결정한다.

---

53) 합의서 내용 중 실행여부

연번	합의서 내용	실행여부	
		대우건설	삼성물산
1	여수로 감세공은 200년 빈도로 설계	○	○
2	생태교량 제외	○	○
	어도 제외	×	×
3	배사문은 한 개조만 반영	○	×
4	수리모형실험은 보고서 등에 수록	○	○

* 5.항목[실시계획 협의자료(인허가 사유) 작성 및 제출은 공동수행]의 경우, 위 2. 가. 2)의 각주19)에서 검토한바와 같이 제외한다.

** 실행 : ○, 미실행 : ×

89 대우건설의 경우 심의일 기준 직전 사업연도, 전전 사업연도 및 전전전 사업연도의 당기순이익을 각각 3:2:1로 가중평균한 금액이 적자인 점, 건설업계의 최근 경기위축 등을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 4. 가. (1) 및 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 2차 조정 산정기준에서 50% 감경한 후 백만 원 미만 금액을 절사하여 부과과징금을 결정한다.

90 이에 따라 산정된 피심인별 최종 부과과징금은 아래 <표 34>와 같다.

<표 34> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 천 원)

피심인	2차 조정 산정기준	감경률	최종 부과과징금
삼성물산	10,065,000	30%	7,045,000
대우건설	4,982,175	50%	2,491,000
합 계	15,047,175		9,536,000

4. 결론

91 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제8호에 해당되므로 시정조치에 대하여는 법 제21조를, 과징금부과에 대하여는 법 제22조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2013년 3월 18일

의 장	위 원 장	김 동 수	퇴임으로 서명날인 불능
	부위원장	정 재 찬	
	위 원	안 영 호	
	주심위원	지 철 호	
	위 원	서 석 희	
	위 원	유 진 희	
	위 원	김 의 형	
	위 원	박 병 형	